

پیشینہ می خانووبہ رہ

(سلفہ می عہ قار)

حکسی چیه ئه گه رسوو (ریبہ) می له سه ریئت ؟

ئاماده کردنی : ماموستا عدنان بارام

پیداچوونه وی : ماموستا خلیل احمد

له بکلا وکر له وه کلندر



مالپه ری به ههشت



www.ba8.org

✉ islam_kurd_ba8@yahoo.com



07701517378

عیراقه - کوردستان - که لار

هه میشه له گه لمان بن بو به ره هه نه

کتیبی ژماره (۳۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیشگی

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٢] ... ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَرْقِبًا ﴾ [النساء : ١] ... ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب : ٧٠ - ٧١] .

أَمَّا بَعْدُ ... فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

یه کیك له نیشانه کانی نزیک بوونه وهی پوژی دواپی ، ناشکرا بوون و دهرده که وتنی هه ندیک تاوانه ، له وانهش : خواردنی سوو (رپبا) ، ههروهک (انس) ی کوپی (مالک) ﷺ بومان دهگیریتته وه له پیغه مبهری خواوه ﷺ که فهرموویه تی : " بَيْنَ يَدَيَّ السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرَّبُّ وَالزَّنَى وَالْخَمْرُ " (١) ، واته : له نیشانه ی نزیک بوونه وهی پوژی دواپی نه وهیه که سوو (رپبا) خواردن و داوین پیسی (زینا) و خواردنه وهی مهی ناشکرا ده بییت له ناو خه لکدا .

گه ورهترین هوکاریش له وهدا دهگیریتته وه بو که مته رخه می موسولمانان له به دهسته یانی هه لال و دورکه وتنه وه له ههرام ، ههروهکو پیغه مبهری خوا ﷺ فهرموویه تی : " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ ، أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ " (٢) .

واته : پوژگارانیك به سهر خه لکدا دیت ، مروژ تیییدا بی باکه له وهی مال و سامان و پاره که ی به چی دهرده کات ، له ریگه وشتیلیکی هه لاله وهیه یان ههرام .

له کاتیکیدا که موسلمان فهرمان پیکراوه به وهی خو ی له ههرام بگریته وه و هه لال به دهست بینیت ، ههروهکو خوی پهروهردگار فهرمانی پیکردوین و فهرموویه تی : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَسْعَوْا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [البقرة : ١٦٨] ، واته : نهی خه لکینه بخون له وهی که له زه ویدایه له و شتانی که به هه لال و پاکمان داناوون ، وشوینی کردوه و تاوان و فهرمانه کانی شهیتان مه کهون ، وه دلنیان که نهو دورژمنی ناشکرای نیوهیه .

(١) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ، وصححه العلامة الألباني في (السلسلة الصحيحة ، برقم : ٣٤١٥) .

(٢) (رواه البخاري) .

وه فه‌رموویه‌تی : ﴿ وَكُلُوا مِمَّا مَرَرَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَتَمَّ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة : ۸۸] ، واته : وه بخون له‌وه‌ی که خوای په‌روه‌ردگار پۆزی داوون له‌و شتانی که به‌ه‌لال و پاکمان داناوون ، وه له‌و خواجه‌ش بترسن که ئیوه باوه‌رتان پیه‌یناوه .

وه فه‌رموویه‌تی : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا مَرَرَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [النحل : ۱۱۴] ، واته : جا بخون له‌وه‌ی که خوای په‌روه‌ردگار پۆزی داوون له‌و شتانی که به‌ه‌لال و پاکمان داناوون ، وه شوکرانه بژی‌ری نیعمه‌ته‌کانی خوای په‌روه‌ردگار بکه‌ن ، نه‌گه‌ر ئیوه به‌راستی نه‌و ده‌په‌رستن .

چونکه . موسولمان . له‌ دواپۆژدا لیپرسینه‌وه‌ی لیده‌کریت ، هه‌روه‌کو پیغه‌مبه‌ری خوا ﷺ فه‌رموویه‌تی : " لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ ، حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ، وَمَالِهِ مِنْ أَثْنِ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَ [مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ] " (۳) .

واته : دووپی‌ی نه‌واکانی ئاده‌م جیگۆرکی ناکه‌ن ، له‌ پۆزی دواپییدا له‌ لای په‌روه‌ردگاری ، تاکو پرسپاری پینج شتی لینه‌کریت : له‌ ته‌مه‌نی له‌ چیدا به‌سه‌ری بردووه ، و له‌ لاویتی له‌ چیدا گۆزه‌راندوویه‌تی ، و له‌ مال و سامان و پاره‌که‌ی له‌ کوپوه به‌ ده‌ستی هیناوه ، و له‌ کویشدا خه‌رجی کردووه ، و چی به‌و زانسته‌ی کردووه که هه‌یبووه .

جا با بزانی : سوو (ریبا) چۆن له‌ قورئانی پیروژ و سوننه‌تی پیغه‌مبه‌ر باسی لیوه‌ کراوه ؟ و نه‌و هه‌ره‌شانه‌ی که سه‌باره‌ت به‌ سووخۆر (المرای) هاتوون چین ؟ و سنور و پیناسه‌ی زه‌رووره‌ت له‌ ووته‌ی زانایاندا چیه ؟ و چۆن له‌ بنه‌وای (الضرورات تبیح المحظورات) تیبگه‌ین ؟ وه ئایا ئه‌م بنه‌وایه‌ وه‌رگرتنی پیشینه‌ی خانوبه‌ره (سلفه‌ی عه‌قار) . نه‌گه‌ر سوو (ریبا) ی له‌ سه‌رییت . هه‌لال ده‌کات بو‌که‌سیک که خانوبه‌ره‌ی نه‌بییت ؟ و ئایا ئایه‌تی : ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ ... ﴾ (۴) که‌سیک ده‌گریته‌وه که خانوبه‌ره‌ی نه‌بییت ؟! و ووته‌ی پاقه‌وانانی قورئان له‌وباره‌یه‌وه چیه ؟

پاشان ووته و فه‌توای زانایان پیشه‌وایانی ئیسلام له‌و باره‌یه‌وه چیه ؟ وه‌ک شیخی پایا به‌رزی ئیسلام (محمد ناصرالدین الألبانی) که له‌وه‌لامی پرسپاریکدا سه‌باره‌ت به‌وه‌ی که ئایا خانوبه‌ره‌ زه‌رووره‌تی که ره‌یگه‌ بدات به‌وه‌رگرتنی قه‌رز سه‌ره‌پای بوونی سوو (ریبا) له‌ سه‌ری یان نه‌ ؟ که ئه‌مه‌ ده‌قی پرسپاره‌که‌یه (❁) : ((له‌ وه‌لاتی ئیمه‌دا کیشه‌ و گه‌رتی خانوبه‌ره‌مان هه‌یه به‌گشتی ، که‌سای واو خیزانی ده‌بینین له‌ گه‌ل دایک و باوکیدا ده‌ژین له‌ ته‌نها ژووری‌کدا ، ئایا ئه‌م باره‌ ده‌که‌ویته‌ ژیر باسی زه‌رووره‌ته‌وه ، که ره‌یگه‌ بدات به‌و که‌سه له‌ دامه‌زراوه‌کان ، ده‌زگا و دامه‌زراوه‌ سووکاره‌کان (که به‌ ریبا کارده‌که‌ن) و جگه له‌وان قه‌رز بکات ؟)) .

(۳) (صححه‌ العلامة الألبانی فی : السلسلة الصحيحة ، برقم : ۹۴۶) .

(۴) ئه‌م به‌شه‌ ئایه‌ته‌ له‌ چوار سووره‌تیکی قورئانی پیروژدا هاتووه : (البقرة : ۱۷۳) و (الأنعام : ۱۴۵) و (المائدة : ۳) و (النحل : ۱۱۵) .

(❁) خوینه‌ری به‌رپۆز ناگادار ده‌که‌مه‌وه که هه‌ر له‌م نووسراوه‌دا ، وله به‌سیکی تایبه‌تدا . له‌م باره‌یه‌وه . ئه‌م فه‌توایه‌ وچه‌نده‌ها فه‌توای تری زانایانی به‌رچاو ده‌که‌ویت .

ئه ویش له وه لاما فهرمووی : ((برای خۆم من ئه وه بهو شیوه نابینم . واته : ئهم باره بکهوئته ژیر باسی زهرووره ته وه ، و ریگه بدات بهو کهسه له دهزگا و دامهزراوه سووکاره کان (که به پریا کارده کهن) قهرز بکات . چونکه راسته ههروهک زانراوه له حوکمی شهرعیه وه ، که (الضرورات تبیح المحظورات) ئهمه حوکمیکی راسته ، بهلام خۆ ئه و پرسیایه به په هایی نیه ، له وانهیه له یادت بیست که ئهم پرسیایه په یوه ندرکه وه به پرسیایه کی تر که بریتیه له : (الضرورة تقدر بقدرها) ، واته : زهرووره تیش به پیی پیویست ده بیست ، من له و باوه پردام که ئه گهر ژانی مادیته به سهر زۆریک له خه لکدا زال نه بایه له پوژگاری ئه مپوڤدا ، ههروه ها له گه ل زالبوونی ژانی په فاهیه به سه ریاندا ، ئه و هه رگیز پرسیاری له م شیوه پووی نه ده دا ، که دهره نجامی حه لاکردنی سووه (پریایه) که به ده قی قورئانی پیروژ و سوننه ت حه رام و قه ده غه کراوه ، من وا ده بینم که مروقی موسلمانن سووربوو له سهر دورکه و تنه وه له که و تنه وه حه رام و قه ده غه کراوه کانی خوای په روه ردگار ، یان سووربوو له سهر دورکه و تنه وه له وهی که خۆی دابنات له جیگه یه که که بانگه شه بیست بو به رپاکردنی جهنگ له گه ل خوای په روه ردگار و پیغه مه ره که ی به خواردنی سوو (پریا) !!! ئهم جوړه کهسه ده توانیست چادر یان خیمه یه که . به هه رزانتترین نرخ . له هه ر شوینی کدا بیست بی کرین بیست یان ، به که مترین نرخ بکریست ، به لام خه لک پراها توون له سهر ژانی مه ده نیته و ئه ویش پای هاوردوون له سهر خوړه و شته کانی ، بۆیه ده بینن پریان داوه به خویان که حه رام و قه ده غه کراوه کانی خوای په روه ردگار ئه نجام بده ن به بینرخترین بیانوو ، جا ئه گهر ئیمه ئهم دوو پرسیایه مان له پیش چاوی خو مان دانا ، هه رگیز خو مان نابینن که زهرووره تمان هه یه بو حه لاکردنی سوو (پریا) ، چونکه ئه وانه . ئه و خیزانه ی که ژماره یان زۆره . که خه وتن و مانه وهی شه ویان له ژووری کدا یه ، ده توانن هه موو دوو کهس سی کهس به پیی ژن و میردیک یان دووانیان . ئهمه وه کو نمونه . له باوکیان جیا ببنه وه له باوکیان له چادریک یان خیمه یه که ، و باوکیشیان له ماله که دا بمینیته وه ، وه به وشیوه یه ، به لام راسته وه وخو ده ستیپیشخه ری بکه ن له به حه لاکدانانی سوو (پریا) به م بیانووه ، ئه و من ده لیم : ئهم بیانووه زۆر ناشیاو و ناقولآتره له خودی تاوانه که ... راسته ژیان دژوار و ناره حه ته ، به لام ئیمه ده بیست و ته ی خوای په روه ردگار مان له پیش چاودا بیست که فهرموویه تی : ﴿ وَمَنْ يَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ ﴾ [سورة الطلاق : ٢ - ٣] .

وه دوا به دوا به دوا ی خستنه پووی فه توکان هه ولده دهین هه ندیک به دیل و ریگه چاره ی شهرعی بو ئهم کاره بخه یه روو ؟ که شهرع زانانی ئهم سه رده مه له نوو سراوه کانیاندا باسیان لیوه کردووه ، له گه ل باسی هه ندیک فه توای په یوه ست به زهرووره ته کانی تره وه .

وه له کوئای و دهره نجامی ئهم توژیژنه وه و به دوا گه پانه بو مان ئاشکرا ده بیست که ئایا ((به گه پانه وه بو روحی شهریعت و گه پانه وه بو سه رچاوه کانی کو و تاز و به گه پانه وه بو ... فه توای هاوچه رخ !!!)) ((وه رگرتنی سلفی عمار ، کاریکه په یوه ندی ، به زهرووره ته وه !!!)) هه بیست یان نه ؟ بو ئه وهی له کوئاییدا (بلین !!!) : حه لاله بو کهسیک که پیویستی پیی هه بیست و حه رام و قه ده غه یه بو ((ئه و کهسه ی زۆر پیویستی پیی نه بیست ، نابی وه ری بگریست)) ، به واتایه کی تر ((تاکی ناچار ، به پیی ئه ندازه ی ناچاریه که ی ، بۆی هه یه سوود مه ند بیست (لیی) !!!)) یان نه ؟!! و بیخه یه ((ژیر ئه و یاسا فیه یه ی که ده لیست : [ناچاری ریگه ده دات ، بو ئه وهی مروقی ناچار ، نزدیکی شته حه رامه کان ببیته وه] !!!)) ، وه

به‌لگه‌شمان بۆ ئەم کاره ئەوه بیئت که هه‌موومان ده‌یزانین ((که خوی گه‌وره له قورئاندا ، به تایبته له ئایه‌تی سیی سورته‌تی مائیده‌دا ، که باسمان له شته هه‌رامکراوه‌کان بۆ ده‌کات ، وه‌ک گۆشتی مداره‌وه بوو وخوینی مه‌یو وگۆشتی به‌راز وئاژه‌لی خنکیندرا و ... هتد ، پاشان هه‌ر له کۆتایی هه‌مان ئایه‌تدا ، ئاماژه ده‌دات بۆ ئەوه‌ی ، ئەگه‌ر که‌سیک ناچار بیئت وزیده‌په‌وی نه‌کات ، به‌پیی ئەندازه‌ی زه‌رووره‌ته‌که‌ی ، بۆی دروسته‌ نزیکی ئەو هه‌رامکراوانه‌ ببیته‌وه وخوایش لی‌بۆرده ومیهره‌بانه !!!))^(۵) .

هه‌موو هه‌ولیکمان هه‌ر بۆ چاککاریه ، و ته‌نها خوی په‌روه‌ر دگاریش مه‌به‌سته و هه‌ر ئەویش پشتیوانه له کاره‌کاندا : ﴿ إِن أُرِيدُ إِلَّا إِلَّا صَلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ ﴾ .

نووسهر / مامۆستا عدنان بارام که‌لاری

(۵) ی شه‌عبانی (۱۴۲۹) ک

^(۵) بۆ زیاتر ئاشنا بوون به سه‌رچاوه‌ی ئەو ووتانه‌ی که خستوومنه‌ته ناو که‌وانه‌کانه‌وه بگه‌رپۆه بۆ مه‌قاله‌ی : ((پیشینه‌ی خانووبه‌ره و کپین و فروشتن به قیست ، له نیوان زه‌روورته و (ریبا) ، نووسینی : مه‌لا عومه‌ر چنگیانی ، به‌شی سییه‌م)) .

له‌و ووتانه‌ش عه‌نتیکه‌ تر ووته‌ی جه‌نابی (دکتۆره !!!) که له په‌شنووسه‌که‌یدا سه‌باره‌ت به (پرۆژه‌ی کیدۆ) و له ژیر ناو‌نیشانی (ئایین له‌مه‌په‌ریک له به‌رده‌م خۆشبه‌ختیدا !!!!) ده‌لیت : ((ئەگه‌ر ئایینیک ته‌نها کاری پرگه‌ردن بیئت له خۆشبه‌ختی (که وانیه) ، ئەگه‌ر ئایینیک هیچ کاریکی باشی بۆ چاکترکردنی کۆمه‌لگه‌ پی‌نه‌بیئت ، ئەگه‌ر ئایینیک به‌هه‌موو شیوه‌یه‌ک گه‌نج بچه‌وسینیته‌وه و هه‌زه‌کانی مرو‌ف سه‌رکوتبکات ، ئەگه‌ر ئایینیک ته‌نها کاری خراپ بکات و باشه‌ی له ده‌ست نه‌یه‌ت ده‌با هه‌موو دنیا به‌شایه‌ت بن : (فلیشهد العالمین أي کافر) !!)) !!!!! ئەم ووته‌ عه‌نتیکه و سه‌یروسه‌مه‌ریه ته‌نها له به‌ر ئەوه‌ی ئایین سوو (ریبا) ی هه‌رامکردوه !!!! ولا حول ولا قوه‌ إلا بالله .

ئهو هه ره شانیه که له قورئان و سوننه تدا هاتوون
سه بارهت به سوو (رپبا) و سوو خوور (المرای)

دهقیکی زوری قورئانی پیروژ و سوننه تی پیغه مبهری خوامان ﷺ پیگه شتوو ، سه بارهت به سوو (رپبا) و سوو خوور (المرای) ، ناشکراشه سه رچاوهی . سه رهکی و بنه رتهی . موسلمانان بو هه موو نه حکامهکانی ژیانیان بریتیه لهو دوو سه رچاوهیه ، جا بابزانین ئەم دوو سه چاوه پیروژه چوون باس له سوو (رپبا) و سوو خوور (المرای) دهکهن ، و ئەو هه ره شانیهش چین که لهو بارهیه وه هاتوون ، چونکه پهیره و کردنیان سه رفه رازی دنیا و دوا پوژه ، و پشت لی هه لکردنیان کویره وهری ونه هاهمه تی دنیا و دوا پوژهی تاک و کومه له ، خوی پهروه ردار فهرموویه تی : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى ﴾ [سورة طه : ۱۲۴] ، واته : ئەو که سهی که پشت له بهرنامه و ئایینه کهی خوی پهروه ردار بکات ، ئەو با دلنیا بیست که هه ره له دنیا دا ژیان کویره وهری بو ههیه ، و له دوا پوژیشدا به کویری هه شر دهکریت ، خوی میهره بان یارمه تی دهرمان بیست له یه که میاندا . واته پهیره و کردنی ئەو دوو سه رچاوهیه . ، و په ناده ریشمان بیست له دووهمیان . واته پشت لی هه لکردنیان . ، جا به پشتیوانی خوی پهروه ردار دهلیم :

یه کهم : سوو خوور (المرای) له کاتی زیندوو بوونه وهیدا وهکو شیت زیندوو دهکریته وه : یه کی که لهو سزایانهی که خوی پهروه ردار له قورئانی پیروژدا بو سوو خوور (المرای) باسی کردوو نه وهیه که کاتی که زیندوو ده بیته وه و هه لده ستیته وه له گو په کهی وهکو که سی که که شهیتان دهسی لی وه شان دیست ، و تووشی شیتی کرد بیست ، هه ره کو خوی پهروه ردار لهو بارهیه وه فهرموویه تی : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ [البقرة : ۲۷۵] ، واته : ئەوانه ی که سوو (رپبا) دهخوون زیندوو نابنه وه و هه لئاسنه وه له گو په کانیا ن ئیلا وهکو که سی که نه بیست که تووشی شیتی بوو بیست بههوی دهست لی وه شان دی شهیتانه وه .

دووهم : ناکامی ئەو سامانهی که به سوو کو ده کریته وه له ناوچوون و ریشه کیش کردن و بی به ره که تیه : یه کی که تر لهو سزا دنیا ییانهی که سه بارهت به سوو هاتوون له قورئانی پیروژ و سوننه تی پیغه مبهری خوشه ویستدا ﷺ نه وهیه که ئەو پارهیه ناکامی له ناوچوون و ریشه کیش کردن و بی به ره که تیه ، هه ره کو خوی بلند و بالا دهست فهرموویه تی : ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ﴾ [البقرة : ۲۷۶] ، مه به ستیش له ﴿ يَمْحَقُ ﴾ واته : له ناوچوون و ریشه کی شکردنه ، وه ووتراویشه که مه به ست پیی : نه مانیه به ره که ته که یه تی ، له گه ل سوو لی وه رنه گرتنی ، بو خودی سوو خوور که و نه وه کانیشی .

وه (ابن مسعود) رضی الله عنه له پیغه مبهری خواوه وَسَلَّمَ بومان دهگیریتته وه که فهرموویه تی : " مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرَّبِّ إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ " ^(٦) .

واته : هیچ که سیک سامانه که ی زیاد ناکات به سوو نیلا ناکامه که ی بۆ که می و له ناوچوونه .

وه له گویه ک (لفظ) یکی تردا ، ههر له (ابن مسعود) وه رضی الله عنه هاتوو ، که پیغه مبهری خوا وَسَلَّمَ فهرموویه تی : " الرَّبُّ وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ " ^(٧) ، واته : نه گهر سامان له پواله تدا به سوو زیاد بکات ، ناکامه که ی ههر بۆ که می و له ناوچوون بۆ بهرکه تی ده بیست .

سی یه م : خواردنی سوو راگه یاندنی جهنگه له گه ل خوی پهروردگار و پیغه مبهری خوا وَسَلَّمَ : سوو خوریش به و کاره ی ده بیست به دوژمنی خوی پهروردگار و پیغه مبهره که ی وَسَلَّمَ ، خوی پهروردگار فهرموویه تی : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَكِّرُوا مَاقِي مِنَ الرَّبِّ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [سورة البقرة : ٢٧٨ — ٢٧٩] .

واته : نه ی نه وانه ی که باوه پرتان هیناوه له خوا بترسن ، و وازیبن له پاشماوه ی سووی سهرده می نه فامی ، نه گهر باوه پدارن ، نه گهر وانه که ن نه وایوه جهنگتان راگه یاندوو له گه ل خوی پهروردگار و پیغه مبهره که ی وَسَلَّمَ ، و دوژمنی خوا و پیغه مبهره که ی وَسَلَّمَ .

ناشکر اشه نه و جهنگه جهنگه به هه موو شیوه کانیوه ، دهرونی بیست یان جهسته یی ، وه نه ودهش که نیستا خه لکی تییدا ده ژیت له غه م و په ژاره و دلپاوکی جگه له ناکام و شوینه واری نه و جهنگه نه بیست هیچی تر نیه ، که جاپی بۆ دراوه بۆ هه موو سوو خوریک و نه وانهش که یارمه تی دهرن له خواردنیدا ، جا با نه و که سانه چه ک و ته قه مه نی خویان بۆ نه و جهنگه نابهرامبه ره ناماده بکه ن ، وه باشیش بزنان که سزای خوی پهروردگاریان پی ده گات ، درهنگ بیست یان زوو ، خوی پهروردگار هه موو موسلمانان له سزا و غه شمی خوی بیاریژیت .

(ابن عباس) یش . په زای خوا له خوی و باوکی بیست . سه باره ت به م نایه ته ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ فهرموویه تی : ((هذه آخر آية نزلت على النبي ﷺ)) ^(٨) ، واته : نه مه دوا نایه ت بوو که به سهر پیغه مبهری خواوا وَسَلَّمَ دابه زی له باره ی رپباوه .

چواره م : هه ره شه دان له سوو خور به بۆ باوه ری : خوی پهروردگار دوا ی باسکردنی سوو خواردن نه فهرمویت : ﴿ وَذَكِّرُوا مَاقِي مِنَ الرَّبِّ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة : ٢٧٨] ، واته : وه وازیبن له پاشماوه ی سووی سهرده می نه فامی ، نه گهر باوه پدارن ، وه فهرموویه تی : ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة : ٢٧٦] ، واته : خوی پهروردگار نه وانه ی خو ش ناویت که به حه لاکردنیان بۆ سوو کافر بوونه و نه وانهش که به خواردنی تاوانبار و سته مکارن .

^(٦) (رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في : (صحيح سنن ابن ماجه ، برقم ٢٢٧٩) ، وفي : (صحيح الجامع الصغير ١٢٠/٥) .

^(٧) (رواه الإمام أحمد في (المسند ٣٩٥/١ ، ٤٢٤) ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، ٣٧/٢ ، وصححه إسناده أحمد شاكر في (المسند ، برقم : ٣٧٥٤) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح (مسند الصحابة في الكتب التسعة برقم : ٣٧٥٤) .

^(٨) (فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ٤ / ٣١٤) .

وه فهرموویه‌تی : ﴿ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [سورة النساء : ۱۶۱] ، واته : گاوره‌کان که سوویان ده‌خوارد سهره‌پای ئه‌وه‌ی که خوای په‌روه‌ردگار له ته‌وراتدا یاساگی (نه‌هی) ئه‌وه‌ی لی‌کردبوون ، له گه‌ل خواردنی مال و سامانی خه‌لک به سته‌م و نار‌ه‌وایی ، ئیمه‌ش سزایه‌کی ئازارده‌رمان ئاماده‌کردوه بو بئی باوه‌پان .

پینجه‌م : مانه‌وه‌ی هه‌تاهه‌تایی له ئاگری دۆزه‌خ (الخلود) : خوای په‌روه‌ردگار دوا‌ی باسی حالی سووخو‌ران ئه‌وانه‌ی که سوویان وه‌کو کپین و فروشتن داناوه ، و وازی لی‌ناهیئن ، و دووباره‌ی ده‌که‌نه‌وه ، ئه‌فه‌رمویتی : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ... وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة : ۲۷۵] .

واته : ئه‌وه‌ش که جاریکی تر بگه‌رپته سهر خواردنی سوو ، به‌بیانوی ئه‌وه‌ی که سووخواردن وه‌کو کپین و فروشتن وایه ، ئه‌وانه دۆزه‌خین و له دۆزه‌خدا به هه‌تاهه‌تایی ده‌می‌ننه‌وه .

شه‌شه‌م : سووخواردن ره‌وشت و کرداری دۆزمنی خوای په‌روه‌ردگاره واته گاوران : خوای په‌روه‌ردگار له وه‌سفی گاوره‌کاندا فهرموویه‌تی : ﴿ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء : ۱۶۱] .

واته : گاوره‌کان که سوویان ده‌خوارد سهره‌پای ئه‌وه‌ی که خوای په‌روه‌ردگار له ته‌وراتدا یاساگی (نه‌هی) لی‌کردبوون له خواردنی ، له گه‌ل خواردنی مال و سامانی خه‌لک به سته‌م و نار‌ه‌وایی ، ئیمه‌ش سزایه‌کی ئازارده‌رمان ئاماده‌کردوه بو بئی باوه‌پان .

هه‌هه‌مه‌م : سووخو‌ر و هه‌موو ئه‌وانه‌ش که یارمه‌تی ده‌رین نه‌فهرت لی‌کراون : له پی‌غه‌مبه‌ری خواوه ﷺ ده‌گیرنه‌وه له فهرمووده‌یه‌کدا که : " لَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا ، وَمُوكَلُّهُ ، وَكَاتِبُهُ ، وَشَاهِدِيهِ " ، وَقَالَ : " هُمْ سَوَاءٌ " (۹) .

واته : نه‌فهرت و له‌عنه‌تی کردوه له سووخو‌ر و ئه‌وه‌ی به‌خواردی ده‌دات ، و گری‌به‌ند نووسی نیوانیان ، و دووشایه‌ته‌که‌شیان ، وه فهرموویه‌تی : هه‌موو وه‌ک یه‌کن له‌و تاوانه‌دا و به‌رکه‌وتنی نه‌فهرته‌که .

وه له فهرمووده‌یه‌کی تر دا هاتووه : " أَكْلُ الرِّبَا ، وَمُوكَلُّهُ ، وَكَاتِبُهُ ، وَشَاهِدَاهُ ، ... ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (۱۰) .

واته : سووخو‌ر و ئه‌وه‌ی به‌خواردی ده‌دات ، و گری‌به‌ند نووسی نیوانیان ، و دووشایه‌ته‌که‌شیان ، نه‌فهرت و له‌عنه‌ت لی‌کراون له سهر زاری (محمد) ﷺ له پۆژی دوا‌ییدا .

بۆیه پیشه‌هوا (الهیتمی) . گه‌وره زانای مه‌زه‌بی شافعی . کرداری ئه‌و چوار کۆمه‌له‌ی له تاوانه گه‌وره‌کان (الکبائر) داناوه ، و فهرموویه‌تی : ((الْكِبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ وَالثَّمَانُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالثَّمَانُونَ ، وَالثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ : أَكْلُ الرِّبَا وَإِطْعَامُهُ وَكَتَابَتُهُ وَشَهَادَتُهُ وَالسَّعْيُ فِيهِ وَالْإِعَانَةُ عَلَيْهِ)) (۱۱) .

(۹) (أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه ۱۲۱۸/۳ برقم : ۱۵۹۷) .

(۱۰) (رواه مسلم) .

(۱۱) (الزواجر عن اقتراف الكبائر : ج ۲ / ص ۸۲) .

(١٤) البخاري ١١/٣ برقم ٢٠٨٥ ، وانظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٤/٣١٣ .

، وهه رکه بیویستایه بیته دهره وه بهردیکی له ناودمی دها ودهیگیرایه وه شوینی خوئی ، ئابهو شیوهیه هه موو جار که بیویستایه بیته دهر له پرووباره که ، بهردیکی له ناو دمی دها ودهیگیرایه وه بو شوینی خوئی ، منیش ووتم : ئه وه چیه ؟ له وه لامدا ووتیان : ئه وهی که له ناو پرووباره که دا بینیت که سیکی سوو خوړ بوو .

دهیههه : بالابوونه وهی سوو خواردن هؤکاریکه بۆ له ناودانی شارو شاروچکه کان ، وهاته نه خواره وهی خه شم و قینی خوای پهروهردگار : (ابن عباس) بۆمان دهیگیرایته وه و دهه فرموویت : نھی رسول الله ﷺ أن تشتري الثمرة حتى تطعم ، وقال ﷺ : " إذا ظهر الزنا والربا في قرية ، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله " (١٥)

واته : پیغه مبهری خوا ﷺ یاساگی (نهی) کردوه له فروشتنی بهروبووم پیش ئه وهی که بو خواردن بشیت . واته پیش پیگه یشتنی . وه فرموویته تی : ئه گهر داوین پیسی و سوو له ههر شار و شاروچکه یه که ئاشکرا بوو ، ئه وا خوایان تووشی سزا و خه شم و قینی خوا کردوه .

یانزهیههه : خواردنی سوو یه کیکه له هؤکارهکانی گۆرینی شیوه (المسخ) : (أبو أمامة) هو (ابن عباس) بۆمان دهیگیرنه وه له پیغه مبهری خواوه ﷺ که فرموویته تی : " والذي نفس محمد بيده ، لبيتن ناس من أمي على أشبرٍ وبَطَرٍ ولعب وهو ، فيصبحوا قردة وخنازير ، باستحلالهم المحارم والقينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير " (١٦) .

واته : سویند بهو زاته ی گیانی موحه مه دی به دهسته ﷺ ، که سانیک له ئومه ته کهم دهبن ، که شهویان به سهردا دیت ، له سه ره موو هه ول و کوشش و هیلاک بوونیان له کاروباری پوژانه و یاریکردن و کات به فپوژانداندا سه رده نه وه ، که پوژ ده که نه وه خوای پهروهردگار گۆرپونه تی به مهیمون و بهراز ، له سزای بهردهوام بوونیان له سه ر تاوانی به حه لال دانانی قه دهغه کراوهکانی خوای پهروهردگار ، و گوینگرتن و ته ماشا کردنی ئافره تانی گۆرانی بیژ ، و خواردنه وهی مهی ، و سوو (رپبا) و له بهر کردنی ئاوریشمدا .

دوانزهیههه : سوو برا و هاوشیوهی هاوه لپریاردانه : ههروه کو له فرمووده ی پیغه مبهری خوادا هاتوه : " الربا سبعون [في رواية ابن ماجه : ثلاثة وسبعون] بابا ، والشرك مثل ذلك " (١٧) .

واته : سوو هه فتا یان هه فتا و سی به شه ، هاوه لپریاردانیش به هه مان شیوهیه .

سیانزهیههه : تاوانی سوو خواردن له تاوانی سی وشهش جار داوین پیسی و زینا ئه نجامدان گه وره تره : پیغه مبهری خوا ﷺ فرموویته تی : " دَرَهُمْ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً " (١٨) ،

(١٥) (أخرجه الطبراني في الكبير و الحاكم في المستدرک عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي ٣٧/٢ ، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير ، برقم : ٦٧٩ ، و في صحيح الترغيب والترهيب ، برقم : ١٨٥٩ و ١٨٦٠ ، و ٢٤٠١ ، و ٢٤٠٢ وفي غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ، ص ٢٠٣ برقم ٣٤٤) .

(١٦) (رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند وكذا ابن أبي الدنيا كما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١٨٦٤) .

(١٧) (أخرجه البزار عن ابن مسعود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (٣٥٣٨) ، (٣٥٤٠)) .

(١٨) (أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة وصححه الشيخ الألباني — رحمه الله — في صحيح الجامع (٣٣٧٥)) .

واته : دره‌می‌ک که موسلمان به زانینه‌وه له ریگه‌ی سووه‌وه ده‌یخوات و به‌ده‌ستی ده‌یئیت ، تاوانی له لای خوای په‌روه‌ردگار گه‌وره‌تره له تاوانی سی و شه‌ش داوین پیسی و زیناکردن .

وه له ریوایه‌تیکی (البیهقی) دا هاتوو : " درهم ربا أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به " (۱۹) .

واته : تاوانی خواردنی دره‌می‌کی سوو ، له لای خوای په‌روه‌ردگار گه‌وره‌تره له تاوانی سی و شه‌ش داوین پیسی و زیناکردن ، ئەو که‌سه‌ش که گوشتی به سوو‌خواردن گرتبی‌ت و زیادی کردبی‌ت ، ئەوه ئاگر له پیشت‌ره بوی له به‌ه‌شت .

چوارد‌یه‌م : بچووک‌ترین تاوانی سوو‌خواردن وه‌کو ئەوه‌یه سوو‌خو‌ر له گه‌ل دایکی خویدا داوین پیسی بکات : (عبدالله) ی کوپی (مسعود) ﷺ بۆمان ده‌گپ‌ری‌ته‌وه که پیغه‌مبه‌ری خوا ﷺ فه‌رموویه‌تی : " الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه " (۲۰) ، واته : سوو‌خواردن حه‌فتا و سی به‌ش و ده‌رگایه ، ئاسات‌ترینیان وه‌کو ئەوه‌یه که مرو‌ف له‌گه‌ل دایکی خویدا داوین پیسی وزینا بکات .

(الطیبي) له لی‌کدانه‌وه‌ی فه‌رمووده‌که‌دا فه‌رموویه‌تی : ((المراد إثم الربا)) ، واته : مه‌به‌ست پی‌ی له تاواندا ، وه فه‌رموویه‌تی : ((إنما كان الربا أشد من الزنا ، لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله بعقله ، قال تعالى : ﴿ فَادْثُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ سُوْلِهِ ﴾ [سورة البقرة : ۲۷۹] ، أي : بحرب عظيم ، فتحريمه محض تعبد ، وأما قبيح الزنا فظاهر عقلاً وشرعاً وله روادع وزواجر سوى الشرع فأكل الربا يهتك حرمة الله ، والزاني يخرق جلباب الحياء)) ، واته : بۆیه تاوانی سوو (ریبا) له تاوانی داوین پیسی (زینا) گه‌وره‌تر و توند‌تر بووه ، چونکه سوو‌خو‌ر (المراي) هه‌ول‌ی داوه به‌کرده‌وه و عه‌قل‌ی جه‌نگ و دژایه‌تی خوای په‌روه‌ردگار و پیغه‌مبه‌ره‌که‌ی بکات ﷺ ، هه‌روه‌کو خوای په‌روه‌ردگار فه‌رموویه‌تی : ﴿ فَادْثُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ سُوْلِهِ ﴾ ، واته : به‌جه‌نگی‌کی زو‌ر گه‌وره ، حه‌رام‌یی‌تی‌شی په‌رستنی‌کی په‌تی‌ه ، به‌لام خراپی و نا‌قو‌لایی داوین پیسی (زینا) ئاشکرایه له پروانگه‌ی عه‌قل و شه‌ریعه‌تی‌شه‌وه ، و زو‌ر را‌چه‌له‌کی‌نه‌ر و ترسی‌نه‌ری هه‌یه له واقیعدا ، جگه له‌وه‌ش که شه‌ریعه‌ت بۆی داناوه ، سوو‌خو‌ریش سنو‌ور و حورمه‌ته‌کانی خوای په‌روه‌ردگار هه‌تک ده‌کات ، به‌لام که‌سی داوین پیس په‌رده‌ی حه‌یا و شه‌رم ده‌دری‌نی‌ت .

پانزده‌م : سوو‌خواردن حه‌فتا و سی ده‌رگای خراپه‌کاریه : (عبدالله) ی کوپی (مسعود) بۆمان ده‌گپ‌ری‌ته‌وه که پیغه‌مبه‌ری خوا ﷺ فه‌رموویه‌تی : " الربا ثلاثة وسبعون بابا ، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه " (۲۰)

(۱۹) أخرجه أحمد ۲۲۵/۵ ، قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ۲/ ۲۹ ، رقم ۱۰۳۳ ، وقال شعيب في حاشية شرح السنة للبخاري : صحيح الإسناد ۵۵/۲ ، وهذا إسناد أحمد ، حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا جبير — يعني ابن حازم — عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال : قال رسول الله الحديث .

(۲۰) أخرجه الحاكم في المستدرک ۳۷/۲ وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وقال شعيب الأرناؤوط : وصحح إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ، انظر حاشية ۵۵/۸ من شرحه السنة للبخاري تحقيق زهير وشعيب الأرناؤوط . وأخرج نصفه الأول ابن ماجه عن أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه ۲۷/۲ .

(۲۱) ، واته : سوو‌خواردن حه‌فتا وستی به‌ش وده‌رگایه ، ئاسانت‌رینیان وه‌کو ئه‌وه‌یه که مروّقه له‌گه‌ل دایکی خو‌ی داوین‌پسی وزینا بکات ، واته هه‌ره‌موو به‌ش و ده‌گاکانی بو خراپه‌ن .

شانزه‌یه‌م : سوو‌خواردن هوکاریکه بو بیبه‌ش بوون وگرتنه‌وه‌ی زور له نیعمه‌ته‌کانی خوای په‌روه‌ردگار :

خوای په‌روه‌ردگار فه‌رموویه‌تی : ﴿ فَبَطَلْ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِيبَاتٌ أُحِلَّ لَهُمْ وَبَدَّهِنَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ هَوَّاهُ عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء : ۱۶۰، ۱۶۱] .

پیش‌هوا شیخ (السعدي) له راقه‌ی ئه‌م ئایه‌ته‌دا فه‌رموویه‌تی : ((ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرا من الطبيبات التي كانت حلالا عليهم ، وهذا تحريم عقوبة بسبب ظلمهم واعتدائهم ، وصدّهم الناس عن سبيل الله ، ومنعهم إياهم من الهدى ، وبأخذهم الربا وقد هَوَّاهُ عَنْهُ ، فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل ، فعاقبهم الله من جنس فعلهم فمنعهم من كثير من الطبيبات التي كانوا يصدّد حلها)) (۲۲) .

واته : خوای په‌روه‌ردگار هه‌والی ئه‌وه‌مان پێده‌دات که زور شتی چاک‌ی له خاوه‌ن کتیبه‌ ئاسمانیه‌کانی پیش خوما (گاور و خاچ په‌رستان) قه‌ده‌غه‌کردوه که پێشتر بو‌ی حه‌لال کردبوون ، ئه‌وه‌ش وه‌ک سزایه‌ک بو‌یان ، به‌رامبه‌ر به‌ستهم و پێگریان له پێگه‌کانی چاکه‌کاری و دوورخستنه‌وه و پێگری له خه‌لکی له پێگه‌ی هیدایه‌ت ، وه به‌هوی خواردنیان بو‌سوو (ریبا) که پێشتر له سه‌ریان قه‌ده‌غه‌کراوو ، چونکه ئه‌وان زور شتی پێی‌دراویان له خه‌لک ده‌ستکورت گرت‌وه به‌ستهم لی‌کردنیان ، بو‌یه خوای په‌روه‌ردگاریش له په‌گه‌زی تاوانه‌کانیان سزایی دان به‌وه‌ی که زور شتی چاک وحه‌لالی له‌سه‌ر هه‌رامکردن .

(الماوردي) و جگه له‌ویش فه‌رموویه‌نه : ((إن الربا لم يحل في شريعة قط لقوله تعالى : ﴿ وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَدْ هَوَّاهُ عَنْهُ ﴾ ، يعني : في الكتب السابقة)) .

واته : ریبا له هه‌یج شه‌ریعه‌تی‌کدا حه‌لال نه‌بووه ، چونکه خوای په‌روه‌ردگار فه‌رموویه‌تی : ﴿ وَأَخَذَهُمُ

الرَّبُّ وَقَدْ هَوَّاهُ عَنْهُ ﴾ واته : له کتیبه‌کانی پێش‌هوا .

پاشان موسولمانی خواناس له کو‌تایی ئه‌م خستنه‌پوه‌دا پیت ده‌لیم : ((تَأْمَلْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ وَعِيدِ أَكْلِ الرَّبَا يَظْهَرُ لَكَ إِنْ كَانَ لَكَ أَذْنَى بَصِيرَةٍ قُبْحُ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ وَمَزِيدُ فُحْشِهَا ، وَعَظِيمُ مَا يَتَرْتَّبُ مِنَ الْعُقُوبَاتِ عَلَيْهَا ، سَيِّمًا مُحَارَبَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ لَمْ يَتَرْتَّبَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَعَاصِي إِلَّا مُعَادَاةَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُقَارِبَةَ لِفُحْشِ هَذِهِ الْجَنَايَةِ وَقُبْحِهَا ... وَإِذَا ظَهَرَ لَكَ ذَلِكَ رَجَعْتَ وَتُبْتَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ الْمُهْلَكَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) (۲۳) . که داواکارم خوای میهره‌بان هه‌موو موسولمانان له تاوانی سوو‌خواردن بیاریزیت .

(۲۱) (أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ۳۷/۲ ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ۱۸۶/۳) .

(۲۲) (تفسير السعدي : ج ۱ / ص ۲۱۳) .

(۲۳) (الزواجر عن اقتراف الكبائر : ج ۲ / ص ۹۴) .

به‌رژه‌وه‌ندی وپیوستیه‌کانی ژیان و واتای هه‌ریه‌که‌یان له ووته‌ی زانایاندا

زانایان به‌رژه‌وه‌ندی وپیوستیه‌کانی ژیانیان به‌چهند شیوه‌یه‌که دابه‌ش وپۆلین کردووه ،
ئاشکراترینیان ئه‌وه‌یه که به‌رژه‌وه‌ندی و پیوستیانی کردووه به پینج به‌شه‌وه ، ئه‌وه‌ی جی تیروانین و
باسی ئیمه بیئت ئه‌وه نیه که کام دابه‌شکردن و پۆلین ته‌واوه و که‌مه‌شیان نه ، به‌لام ئه‌وه‌ی جی
سه‌رنج و باس بیئت لی‌رده‌ا

ئه‌وه‌یه که : به‌شه‌کان چین ، و پیناسه‌ی هه‌ریه‌که‌یان چیه ؟ له گه‌ل زیاتر به تیروته‌سه‌ل باسکردنی
زاراوه‌ی (الضرورة) یه ، چونکه یه‌کیکه له‌و به‌رژه‌وه‌ندی و پیوستسانه ، و له‌به‌ر په‌یه‌وه‌ندی
راسته‌وخوی به باسه‌که‌مان ، و یه‌کلاکردنه‌وه‌ی باسه‌کانی پیوه په‌یه‌سته ، چونکه ئه‌وانه‌ی که
پیشینه‌ی خانووبه‌ره . سه‌ره‌پای بوونی سوو له سه‌ری . به‌ه‌لال ده‌زانن ، متمانه‌ی ته‌واویان له سه‌ر
ئه‌و پرسیاره‌یه که تییدا هاتووه : (الضرورات تبیح المحظورات) ، به‌لام به‌ئاشکرا بوونی واتای
زاراوه‌ی (الضرورة) پرسیاره‌مان بۆ ئاشکرا ده‌بیئت ئه‌مه له لایه‌که‌وه ، له‌ولاشه‌وه به ئاسانی دروستی و
نادروستی ووته‌ی ئه‌و که‌سانه‌مان بۆ ده‌رده‌که‌ویئت که ئه‌و جو‌ره فه‌توایانه ده‌دن !! جا بابزانین
به‌رژه‌وه‌ندیه‌کانی ژیان کامانه‌ن ، و واتای هه‌ریه‌که‌یان له ووته‌ی زانایاندا چیه ؟

پیشه‌وا (السیوطی) سه‌باره‌ت به به‌رژه‌وه‌ندی وپیوستیه‌کانی ژیان و پۆلینکردنیان فه‌رموویه‌تی : ((
فائدة : قال بعضهم : المراتب خمس : ضرورة و حاجة و منفعة و زينة و فضول : فالضرورة : بلوغه حداً إن لم يتناول
الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام . و الحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في
جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح الحرام ... و المنفعة : كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم . والزينة : كالمشتهي
الحلوى والسكر والثوب المنسوخ من حرير وكتان . والفضول : التوسع بأكل الحرام والشبهة))^(٢٤) .

واته : سویدیك : هه‌ندیك له زانایان فه‌رموویانه : به‌رژه‌وه‌ندی وپیوستیه‌کانی ژیانیان پینجن :
زه‌رووره‌ت ، و پیوستی ، سوودمه‌ندیه‌کان ، و جوانکاریه‌کان ، و زیاده‌کان :
زه‌رووره‌ت : ئه‌وه‌یه که خاوه‌نه‌که‌ی بگاته پاده‌یه‌که ئه‌گه‌ر قه‌ده‌غه‌کراوه‌که نه‌خوات له‌ناوده‌چیی ، یان
نزیکه له ناو‌بچیی ، ئه‌مه‌یه که ری‌ده‌دات به‌ خواردنی قه‌ده‌غه‌کراوه‌کان .

پیوستی : وه‌کو که‌سی برسی که ئه‌گه‌ر هیچی ده‌ست نه‌که‌ویئت بیخوات ، له‌ناوناچیی ، به‌لام
تووشی هیلاکی و نا‌ره‌حه‌تی ده‌بیئت ، ئا له‌م باره‌دا ری‌ی پینادریئت به‌ خواردنی قه‌ده‌غه‌کراوه‌کان .
سوودمه‌ندیه‌کان : وه‌کو که‌سیك که‌ه‌زی له ئاردی گه‌نمه یان گوشتی مه‌رومالات ، یان خواردنی زۆرچاکه .
جوانکاریه‌کان : وه‌کو ئه‌و که‌سه‌ی که‌ه‌زی له‌ه‌لاوا و شیرینی ، یان که‌زی له‌ پۆشاک‌ی دوراو هه‌یه
له ئاوریشم ، و که‌تان .

زیاده‌کان : که‌زکردن له‌ خواردنی حه‌رام و قه‌ده‌غه‌کرا و ئه‌وه‌ی که‌ شوینی گومانه .

ههروهه ها خاوه ن کتیبی (المنثور في القواعد) له باسی بهرژه وهندی و پیویستییهکانی ژیاندا هه مان پۆلین و دابه شکردنی پیشهوا (السیوطی) کردوو و دهلیت : ((جَعَلَ بَعْضُهُم الْمَرَاتِبَ خَمْسَةً : ضَرُورَةٌ ، وَ حَاجَةٌ ، وَ مَنْفَعَةٌ ، وَ زِينَةٌ ، وَ فَضُولٌ :

فَالضَّرُورَةُ : بُلُوغُهُ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلَ الْمَمْنُوعَ هَلَكًا أَوْ قَارَبَ ، كَالْمُضْطَرِّ لِلْأَكْلِ وَاللَّبْسِ بَحِثَ لَوْ بَقِيَ حَائِعًا أَوْ غُرِيَانًا لَمَاتَ أَوْ تَلَفَ مِنْهُ عَضْوٌ . وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ الْمُحَرَّمَ . وَالْحَاجَةُ : كَالْجَائِعِ الَّذِي لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَأْكُلُ لَمْ يَهْلِكْ غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ ، وَهَذَا لَا يُبِيحُ الْمُحَرَّمَ . وَأَمَّا الْمَنْفَعَةُ : فَكَالَّذِي يَشْتَهِي خُبْزَ الْحِنْطَةِ وَلَحْمَ الْغَنَمِ ، (وَالطَّعَامَ) الدَّسَمِ . وَأَمَّا الزَّيْنَةُ : فَكَالْمُشْتَهِي (الْحُلُو) الْمُتَّخِذَ مِنْ (اللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ) وَالتَّوْبَ الْمَسْجُوجَ مِنْ حَرِيرٍ وَكَتَّانٍ . وَأَمَّا الْفُضُولُ : (فَهُوَ) التَّوَسُّعُ بِأَكْلِ الْحَرَامِ أَوْ الشُّبْهَةِ ، كَمَنْ يُرِيدُ اسْتِعْمَالَ أَوَانِي الذَّهَبِ أَوْ شُرْبَ الْخَمْرِ)) (٢٥) ، ثُمَّ وَوَتِيه هه مان واتای ووتهی پیشووی ههیه .

وه له کتیبی (غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر) دا و له ووتهی شارحدا هاتوو که دهلیت : ((هَاهُنَا خَمْسَةُ مَرَاتِبَ : ضَرُورَةٌ وَ حَاجَةٌ وَ مَنْفَعَةٌ وَ زِينَةٌ وَ فَضُولٌ : فَالضَّرُورَةُ : بُلُوغُهُ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلَ الْمَمْنُوعَ هَلَكًا إِذَا قَارَبَهُ ، وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ الْحَرَامِ)) (٢٦) .

واته : لیږدها دهییت هه باس بکریت که بهرژه وهندی و پیویستییهکانی ژیان به پینچ پله باس کراوون : زهروورهت ، و پیویستی ، سوودمه ندییهکان ، و جوانکاریهکان ، و زیادهکان : زهرووردهتیش : ههویه که خاوه نه کهی بگاته رادهیه که نه گهر قه دهغه کراوه که نه خوات له ناوده چیت ، که نزیکي دهییت هه ، و ههویه که ریډهدات به خواردنی قه دهغه کراوهکان ..

هه مه سه بارهت به ووتهی زانایان له باسی پۆلینکردن و دابه شکردنی بهرژه وهندی و پیویستییهکانی ژیان ، له گهال پیناسه ی هندیکیان بو زاراهوی (الضرورة) ، زیاد له سهر نه وهش له بهر پیویستی زیاتر پروونکردنه وهی هه زاراهویه ووتهی هندیکی له زانایانی تر دهیینه وه بو زیاتر دلنیا بوون له واتای (الضرورة) که هوکاری سهرهکیه بو گهشتن به ئاکام و مه بهست له م باسه دا :

(أبو بكر الجصاص) له (أحكام القرآن) هه کیدا فهرموویه تی : ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ وَقَالَ : ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ فَعَلَّقَ الْإِبَاحَةَ بِوُجُودِ الضَّرُورَةِ ، وَالضَّرُورَةُ هِيَ خَوْفُ الضَّرَرِ بِتَرْكِ الْأَكْلِ إِمَّا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عَضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ)) (٢٧) .

واته : خوای پهروهردگار فهرموویه تی ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ وه فهرموویه تی : ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ ، دهبینین خوای پهروهردگار چه لاییتی و پیپیدانی په یوه ست کردوو به بوونی زهرووردهت هه ، زهرووردهتیش : بریتیه له ترسی زهره ر پیگهشتن به نه فسی . واته : به مردنی . یان له ناوچوونی نه ندامیکی ، نه وهش به وازهینانی له خواردنی .

وه له هه مان سه رچاوه دا فهرموویه تی : ((وَمَعْنَى الضَّرُورَةِ هَهُنَا هُوَ خَوْفُ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ بِتَرْكِ الْأَكْلِ)) (٢٨) .

(٢٥) (المنثور في القواعد : ج ٢ / ص ٣٨٣ — ٣٨٤) .

(٢٦) (غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر : ج ٢ / ص ٩١) .

(٢٧) (أحكام القرآن للجصاص) .

واتہ : وہ واتای زہرورہ تیش لیڑدا : بریتیه له ترسی زہرہر پیگہشتن بہ نہ فسی . واتہ : بہ مردنی .
یان لہ ناوچوونی ہندیک لہ ئەندامہکانی ، بہ وازہینانی لہ خواردنی .

وہ (الجرجانی) لہ کتیبی (التعريفات) دا و لہ واتای (الضرورة) دا و بہ ژمارہی (٨٩٦) دا
فہرموویہ تی : ((الضرورة مشتقة من الضرر ، وهو النازل مما لا مدفع له)) (٢٩) .

واتہ : زاراوہی زہرورہت داتاشراوہ لہ ووشہی زہرہرہوہ ، کہ بریتیه لہو بہ سہرہاتہی کہ بہ ہیچ
پیگہیہک پرتناکریتہوہ .

وہ لہ (الضرورة الشرعية ... حقيقتها وضوابطها) دا ہاتوہ : ((وعرفها الزركشي والسيوطي فقالا : هي بلوغه
حداً إن لم يتناول الممنوع هلك ، أو قارب ، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضو)) (٣٠) .

واتہ : پیٹشہوایان (الزركشي) ، و (السيوطي) زہرورہتیان بہم شیوہیہ پیٹاسہ کردوہ ، کہ فہرموویانہ :
ئہوہیہ کہ خاوندہکھی بگاتہ پادہیہک کہ ئەگہر شتہ قہدہغہکراوہ کہ نہ خوات لہ ناودہچیٹ یان نزیکہ
لہ ناوچیٹ ، وکو کہ سییک کہ زہرورہتی بیٹ بو خواردن و پوٹاشاک ، ئەگہر بہ برسیٹی و پروتی بمینیٹہوہ
دہمریٹ ، یان ئەندامیکی لہ ناو دہچیٹ .

وہ پاقہوانی قورئانی پیروژ شیخ (محمد أمين الشنقيطي) لہ پاقہی ئایہ تی : ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالْدَّمَ وَكُلَّ الْخَنِيزِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَكَأَدَفًا لِمَتِّ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ، فہرموویہ تی : ((
المسألة الثانية : حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة ، هو الخوف من الهلاك علماً أو ظناً .

قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ : ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة أ هـ . وحد الاضطرار أن يخاف على
نفسه الهلاك علماً أو ظناً ، ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت ، فإن الأكل عند ذلك لا يفيد)) (٣١) .

واتہ : بابہ تی دووہم : سنوری ئەو زہرورہتہی کہ ریڈہدات بہ خواردنی مردارہوہبوو ، بریتیه لہ
ترسی لہ ناوچوون ، دلنیا بوون بیٹ ، یان بہ گومانی غالب .

(الزرقاني) لہ لیكدانهوہی ووتہی پیٹشہوا (مالك) لہ (الموطأ) دا کہ فہرموویہ تی : (ئہوہی کہ
سہبارت بہ کہ سیکی زہرورہت و پیڈاگیرا و ناچار ہاتوہ بو خواردنی مردارہوہبوو) دہلیٹ :
پیٹاسہ و سنوری زہرورہت و پیڈاگیران و ناچاری لہ لای زانایانی حہنہ فی مہزہب بریتیه لہ ئەوہی
کہ کہ سہکہ بترسیٹ لہوہی کہ لہ ناو بجیٹ . بمریٹ . بہ دلنیا بوون بیٹ ، یان بہ گومانی غالب ، ئەوہش
بہ مہرج نہ گیراوہ کہ باری کہ سہکہ بگاتہ ئەوہی خہریک بیٹ بمریٹ ، چونکہ خواردنہک لہو کاتہدا ہیچ
سوودیکی نیہ .

وہ (الدكتور عبد الله الفقيه) یش ہەر لہم بارہیہوہ فہرموویہ تی : ((وقد عرّف العلماء الضرورة بأنها : " بلوغ
الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب ، كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعاً لمات أو تلف منه عضو أو فقد
جراحة فهذا يبيح له تناول المحرم)) .

(٢٨) (أحكام القرآن للخصاص) .

(٢٩) (التعريفات) ج ١ / ص ١٨٠) .

(٣٠) (مقال بعنوان : الضرورة الشرعية.. حقيقتها وضوابطها) .

(٣١) (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن) ج ١ / ص ٩٠) .

واتہ : زانایان زہرورہ تیان بہوہ پیئاسہ کردوہ کہ بریتیه : لہو بار و حالہی کہ ئہ گہر لہ تیایدا قہدہ غہ کراوہ کان نہ خوات ، ئہوا دہمریت (لہ ناو دہچیت) یان نزیکی دہبیٹہوہ ، وہکو کہسی زہرورہ تی بیٹ بہ خواردن ، و ئہ گہر بہ برسیٹی مایہوہ دہمریت (لہ ناو دہچیت) یان ئہندامیکی لہ ناو دہچیت ، یان لہ دہسی دہدات ، ئا ئہم بار و حالہیہ پئی پیڈہدات قہدہ غہ کراوہ کان بخوات .

بہ پوختی و بہ کورتی لہ ووتہی زانایانہوہ تیڈہ گہین کہ واتای زہرورہ (الضرورات) (۳۲) و پیڈاگیران و ناچاری بریتیه لہ : ئہو بار و حالہی کہ بہ سہر کہ سیڈا دیٹ و دہگاتہ رادہیہ ک ئہ گہر قہدہ غہ کراوہ کہ نہ خوات بہ تہواوی لہ ناو دہچیت یان ئہندامیکی لہ ناو دہچیت ، بہ دلنیا ییوہ بیٹ یان بہ گومانی غالب .

وہ بہ واتایہ کی فراوانتریش دہتوانریت بووتریت : زہرورہ (الضرورة) بریتیه لہو بارہی کہ تیڈا مروؤ بہہ لاکہ تدا دہچیت ، یان زیانیکی زور گہورہی تووشی یہ کیک لہ مہ بہستہ کانی شہریعت دہبیٹ کہ (پاراستنی ئاین ، و نہفس ، و ژیری ، و دارایی ، و ناموس) بہ ئہنجام نہدانی قہدہ غہ کراویک ، ئا لہو کاتہدا بوئ ہیہ قہدہ غہ کراوہ کان ئہنجام بدات .

بہ پئی ئہم ووتانہی سہرہوہ بوئمان ئاشکرا دہبیٹ کہ ئہو (الضرورة) ہی کہ پیڈہدات بہ بہکاربردنی سوو (ریبا) ئہوہیہ کہ مروؤ بگاتہ ئہو رادہیہی کہ ئہ گہر ریبا بہکار نہہینیت ئہوا دہمریت ، و لہ ناو دہچیت ، یان نزیکہ لہ ناوچوون ، بوئہ کرینی خانو و ناکہ ویتہ ئہم ہوارہوہ کہ پئی بووتریت زہرورہ ، سہرہ پای ئہوہی کہ خانو و یہ کیکہ لہ پیوہستہ سہ کانی ژیان ، بہلام خو مہرجیش نیہ ئہو خانو وہ مولکی خوئی بیٹ ، بہ لکو دہتوانیت کرینشین بیٹ ، نہک مالکی خانو وہ کہ .

جا پاش بہرووخستنی ئہم زاراوہیہ و واتای دروست و دیاریکراوی لہ ووتہی زانایان ، با بزاین . لہ بابہ تی داہاتوودا . ئہو ریسیاہی کہ ئہم زاراوہیہی تیڈایہ . مہ بہستم : ریسیای (الضرورات تبیح المحظورات) ہ . واتای چیہ ؟ و ئایا زانایان ہیچ مہرج و سنوریکیان بو دیاری کردوہ ؟ یان بہ پڑہایی ہیشتوویانہ تہوہ ؟

(۳۲) تنقسم الضرورة باعتبارات متعددة إلى أقسام كثيرة ، وذلك على النحو الآتي :

أ / أقسام الضرورة باعتبار متعلقها :

- ۱- ضرورة تتعلق بحفظ الدين ، مثل : قتل الشيوخ والنساء والأطفال في الجهاد إذا تحصن بهم العدو ، حفظاً للدين .
- ۲- ضرورة تتعلق بحفظ النفس ، مثل : أكل الميتة حفظاً للنفس .
- ۳- ضرورة تتعلق بحفظ العقل ، مثل : أكل الميتة ؛ حفظاً للعقل .
- ۴- ضرورة تتعلق بحفظ النسل ، مثل : دفع المال للعدو الكافر ؛ حفظاً لعرض امرأة مسلمة .
- ۵- ضرورة تتعلق بحفظ المال ، مثل : إفساد قليل المال حفظاً لأكثره .

ب / أقسام الضرورة باعتبار الشمول :

- ۱- ضرورة عامة : كوقوع الأمة في قحط عميم .
- ۲- ضرورة خاصة : كوقوع رجل في مخمصة .

ج / أقسام الضرورة باعتبار الدليل الدال عليها :

- ۱- ضرورة أثبتها النص : كالأكل من الميتة للمضطر : ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة : ۳] .
- ۲- ضرورة تثبت بالاجتهاد : كما في باب المصالح المرسلة إن كانت ضرورية .

سنور و واتای بنه وای (الضرورات تبیح المحظورات)

و هه نندیک مهرجی په یوه ست بهم بنه وایه وه

ئه گهری که وتنه هه له له لیکولینه وه و توپژینه وه کاندای له کاتیکدا زور دهن که سنور و پیناسه ی زار او هکان له لای توپژهر یان لیکولهر نادیار بن ، یان مهرجه کانی پیاده کړدن و داهینانیان له واقعیدا نه زانراو بیټ ئه مه له لایه که وه ، و له ولاشه وه شوینکه وتنی ئاره زووه کاندای بؤ گه شتن به مه بهسته کانی دهر وون و ئاره زووه کاندای هاندریکی ترن له تیگه شتن له بنه واکان به شیوه یه کی هه له ، پیشه وای ئو صولی (الشاطی) . به په رحمت بیټ . له و باره یه وه دهر مویټ : ((ورما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعى فيها الضرورة وإلجاء الحاجة بناء على أن الضرورات تبیح المحظورات ، فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض ... فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر ومحال الضرورات معلومة من الشريعة))^(٣٣) ، واته : وه له وانهش هه نندیکیان ئه مه به په و بزانن و پئی پیبدن له شوینلیکدا ، که لای ئه وه ی لیبدریټ که جیگه ی زهروورته و پیگیران و پیویستیه ، به متمانه کړدنه سهر بنه وای (الضرورات تبیح المحظورات) ، که چی ئه وهش که به کار دهر بیټ به پئی مه بهسته کانی خو ی بیټ ... دهر ئه نجامی ئه وهش کار کړدنه به وه ی که له گه ل هه و و ئاره زووه کاندای ده گونجیټ ، که چی شوینه کاندای و بواره کانی زهروورته له شه ریعه تدا زانراوه .

وه له کتیبی (نظم القواعد الفقهية) دا هاتووه که ((وللقاعدة شروط لا بد أن نلاحظها ، وهذه الشروط مهمة ؛ لأن بعض الناس يريد التخفف من أحكام الشريعة بهذه القاعدة ، ولا يلاحظ شروطها))^(٣٤) .

واته : هه موو ریسیایه که چهند مه جیکی هه یه پیویسته په چاو بکړین ، چونکه ئه مه مهرجانه گرنگن ، له بهر ئه وه ی هه نندیک خه لک ئه یه ویت سوکی ئاسانکاری بکات بهم ریسیایه ، وهیچ په چاو ی مهرجه کانی ناکات !!!

بویه به پیویستی ده زانم له مه به شه ی ئه مه لیکولنه وه یه دا ، ئه و خالانه بخه مه پوو که زانایان له پیاده کړدن ریسیای (الضرورات تبیح المحظورات) دا دیاریان کړدووه ، و به مه رجیان کړدووه له کاتی کار کړدن بهم ریسیایه ، ئه وهش دوی خستنه پووی کورته باسیک سهارته به واتای ریسیاکه و سهرچاوه هه لگوازینی له قورئانی پیروژدا ، جا به پشتیوانی خوی په روه ردگار ده لیم :
به لگه ی ئه مه ریسیایه :

هه موو ئه و ریسیایانه ی که زانایان دایانناوون هه لگوازاوی قورئانی پیروژ و سوننه ته کانی پیغه مبهری خوان صلى الله عليه وسلم ، یان یه کیکن له و دوو سهرچاوه پیروژه ، لیړه شدا ده ووتریت : سهرچاوه ی ئه مه ریسیایه چهند ئایه تیکی قورئانی پیروژه :

^(٣٣) (الموافقات : ج ٤ / ص ١٤٥) .

^(٣٤) (نظم القواعد الفقهية : ج ١ / ص ٦٠) .

یہ کہہ : خوی پەروردگار فہرموویہ تی : ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة : ۱۷۳] ، واتہ
ہرکہ سیئہ لہ ئیوہ ناچاربوو و پیگیرا ، بہہرجی بو تیرکردنی ئارہ زوہکانی نہ بیٹ ، وزیادہوی تیدا
نہکات و لہسنوری زہرورہتہکە ی بیٹ ، ئەوا تاوانی لہسەر نیہ .

ئەم بەشہ ئایہتہ بہ پیی پییشی خوئی ، یان لہ سیاقی ئایہتیکدا ہاتووہ کہ باس لہ خواردہمہنیہکان
دہکات .

دووہم : ہەرودہا خوی پەروردگار فہرموویہ تی : ﴿وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّمُ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام : ۱۱۹] ، واتہ : خوی پەروردگار ہہموو قہدہغہکراوہکانی سہرتانی بہ تیروتہسەلی بو
باسکردوون ، جگہ لہوہی کہ ناچارن و پیگیراون بوئی .

بہلام ئەم ئایہتہیان باس لہ زہرورہت دہکات بہ شیوہیہکی گشتی ، نہک تہنہا مہبہست پیی خواردنہکان
بیٹ ، خوی پەروردگاریش زاناترہ .

نموونہی ئەم ریسایہ : وەک خواردنی مردارہوہبوو لہ کاتی زہرورہت ، و پیگیراندا ، بہو مہرجانہی
کہ زانایان بویان دیاری کردووین ، ئەوہش بہم پییہی خوارہوہ .

مہرجہکانی ئەم ریسایہ :

یہ کہہ : ((أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة)) ، واتہ : ئەبیٹ زہرورہتہکە بوونی ہہبیٹ و پوی دابیٹ
، نہک چاوہروانکراو بیٹ .

دووہم : ((ألا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة : إن وجد ، لم يجوز — حينئذ — فعل المحذور . مثال ذلك : طيبة
مسلمة ، وطبيب رجل ، وعندنا امرأة مريضة ، يمكن دفع الضرورة بكشف المرأة الطيبة)) (۳۵) .

واتہ : دہبیٹ ہیچ ریگہ چارہیہکی تر نہ بیٹ بو پەرہتکردنہوہ و نہہیشتنی دانہدواوہی زہرورہتہکە لہ
رپییدراوہکانی شہرع ، ئەگہر ریگہ چارہی تر ہہبوو ، دروست نیہ . لہو بارہدا . قہدہغہکراوہکە ئەنجام
بدیٹ ، نموونہی ئەمہش : پزیشکیکی ئافرہت و پزیشکیکی پیاو ہەن ، وئیمہش ئافرہتیکی
نہخوشمان ہہیہ ، دہتوانیٹ زہرورہتہکە بہپوشتن بو لای پزیشکە ئافرہتہکە پەرہتکردنہوہ .

سایہم : ((ومن شروط هذه القاعدة أن يكون المحذور أقل من الضرورة : فإن كانت الضرورة أعظم ، لم يجوز .
مثال ذلك : إذا اضطر إلى قتل غيره لبقاء نفسه ، كما في مسألة الإكراه السابقة ، فهنا الضرورة أقل من المحذور .
المحذور هو قتل الغير ، والضرورة هو أنه سيقتل الإنسان ، بعد تهديده بالقتل . قيل له : أقتل غيرك ، وإلا قتلناك)) (۳۶) .

وہ یہکیک لہ مہرجہکانی ئەم ریسایہ ئەوہیہ کہ قہدہغہکراوہکە لہ زہرورہتہکە کہ مہتر بیٹ ، چونکہ
ئەگہر زہرورہتہکە گہورہتر بوو ئەوا نابیٹ ئەنجام بدیٹ .

نموونہی ئەمہش : ئەگہر مروؤ بو مانہوہی خوئی زہرورہت بیٹ کہسیکی تر بکوژیٹ ، ہہروہکو لہ
باسی رابردووی زورہملیدا باسمان لیوہکرد ، لیژہدا زہرورہتہکە لہ قہدہغہکراوہکە کہ مہترہ ،

(۳۵) (نظم القواعد الفقهية : ج ۱ / ص ۶۰) .

(۳۶) (شرح القواعد الفقهية : ج ۱ ص ۱۸۳) .

قه‌ده‌غه‌کراوه‌که کوشتنی که‌سه‌که‌ی تره ، زه‌رووره‌ته‌که‌ش کوشتنی خۆیه‌تی ، دوا‌ی هه‌ره‌شه‌دانی کوشتنی ، پی‌یوو‌تراوه‌که‌سیکی تر بکوژه ئه‌گه‌رنا ده‌تکوژین .

وه دوو‌بات‌کردنه‌وه‌ی ئهم مه‌رجه‌ش له هه‌ندی‌ک له ری‌ساکانی ئو‌صولی فیه‌قه‌دا هاتووه ، ئه‌وه‌ش : ((الضرورات تبیح المحظورات ، بشرط عدم نقصانها عنها)) (٣٧) .

ئه‌مه‌ش به‌مه‌رج گیراوه له لای هه‌ندی‌ک له زانایانی مه‌زه‌بی پیشه‌وا (الشافعی) - به‌ره‌مه‌ت بیئت . هه‌روه‌کو له کتییی (شرح القواعد الفقهية) دا هاتووه : ((وقيد بعض الشافعية — رضي الله تعالى عنهم — القاعدة المذكورة : بأن لم تنقص الضرورة عن المحظورات ، فإذا نقصت فإنه لا يباح له المحظور)) (٣٨) .

وه (أبو المعالي الجويني) هه‌مان مه‌جی به‌شیوه‌یه‌کی تر ده‌رپ‌ریوه که فه‌رموویه‌تی : ((ورب شيء يتناهى قبحه في مورد الشرع ، فلا تبيحه الضرورة — أيضا — بل يوجب الشرع الانقياد للتهلكة ، والانكفاف عنه ، كالقتل ، والزنا في حق المجبر عليهما)) (٣٩) .

واته : وه له‌وانه‌شه هه‌ندی‌ک شت هه‌بن زۆر قی‌زه‌ون و بی‌زراو بن له پ‌وانگه‌ی شه‌ریعه‌ته‌وه ، بۆیه بۆ . هه‌روه‌ها . زه‌رووره‌تیش ری‌ی پینادات ، به‌ل‌کو پی‌ویستی ده‌کات که که‌سه‌که خۆی بخاته مه‌ترسی له‌ناو‌چوون و خۆبه‌کوشندان ، بۆ دوور‌که‌وتنه‌وه له ئه‌نجامدانی قه‌ده‌غه‌کراوه‌که ، وه‌کو کوشتن و داوین پی‌سی وزیناکردن ، ده‌رحه‌قی ئه‌و که‌سانه‌ی که زۆریان لی‌ده‌کری‌ت بۆ ئه‌نجامدانی ئه‌و دووه .

چواره‌م : ((أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور : فإن لم تندفع ، لم يحز فعل المحظور . ومثلوا له بالظمان الذي لا يجد إلا ماء خمر ، الذي لا يجد إلا الخمر ، فهذا لا يجوز له تناول الخمر ؛ لأن الخمر لا يبعد الظمأ ، وإنما يزيد الإنسان ظمأ إلى ظمئه . فالحظور هنا زاد الضرورة ، ولم يدفعها)) (٤٠) .

واته : ده‌بی‌ت زه‌رووره‌ته‌که به‌کردن و ئه‌نجامدانی قه‌ده‌غه‌کراوه‌که بد‌ری‌ته‌دواوه ، و لا‌بد‌ری‌ت ، ئه‌گه‌ر نه ؟ ئه‌وا دروست نیه قه‌ده‌غه‌کراوه‌که بکری‌ت و ئه‌نجام بد‌ری‌ت ، زانایان له‌م باسه‌دا نمونه‌یان به‌که‌سیکی تینوو هی‌ناوه‌ته‌وه که ته‌نها مه‌یی ده‌ست ده‌که‌وی‌ت ، ئه‌و که‌سه‌ی که جگه له مه‌ی هی‌چی تری ده‌ست نا‌که‌وی‌ت ، ئه‌و جو‌ره که‌سه نا‌بی‌ت مه‌یه‌که بخواته‌وه ، چونکه تینیوو‌تی‌یه‌که‌ی لا نا‌بات ، به‌ل‌کو تینیوو‌تی‌یه‌که‌ی زیاد ده‌کات ، بۆیه ده‌بینین قه‌ده‌غه‌کراوه‌که زه‌ره‌ره‌که‌ی زیات‌کرد ، و نه‌یدایه‌دواوه .

پینجه‌م : ((أن يكون وقت الترخيص للمضطر مقيداً بزمان بقاء العذر ، فإذا زال العذر زال الترخيص والإباحة ، جرياً على قاعدة : (إِذَا زَالَ الْخَطَرُ عَادَ الْحَظَرُ) ... أو قاعدة : (مَا جازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بَرَوَالِهِ))) .

واته : ده‌بی‌ت کاتی پ‌وو‌خسه‌تدانه‌که به‌که‌سی زه‌رووره‌ت دار ، دیاری‌کراو بی‌ت به‌کاتی مانه‌وه‌ی عوز‌ره‌که ، جا که عوز‌ره‌که نه‌ما پ‌وو‌خسه‌ت و پی‌پیدا‌نه‌که‌ش نامینی‌ت ئه‌وه‌ش به‌پی‌ی بنه‌وا‌ی : که ترسه‌که نه‌ما قه‌ده‌غه‌کردنه‌که ده‌گه‌رپی‌ته‌وه ، یان به‌پی‌ی بنه‌وا‌ی : ئه‌وه‌ی که به‌هۆی عوز‌ری‌که‌وه ری‌گه‌ی پی‌درا‌بی‌ت ، به‌نه‌مانی نامینی‌ت .

(٣٧) (موسوعة القواعد الفقهية : به‌رگی ٦ ، و به‌شی ٦ / پ ٢٦٣) .

(٣٨) (شرح القواعد الفقهية : ج ١ : ص ١٨٣) .

(٣٩) (البرهان في أصول الفقه : ج ٢ / ص ٦١٣) .

(٤٠) (نظم القواعد الفقهية : ج ١ / ص ٦٠) .

هه ره له باسی ئه وه مه رجانه ی که زانایان به مه رجیان گرتووه بو پیاده کردنی پرسیای ناوبراودا ،
پیشهوا و زانای پاقهوان و ئوصولی شیخ (محمد صالح العثیمین) - به په حمهت بیئت . له پاقه ی
نایه تی : ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ دا و له م باره یه وه فه رموویه تی : ((والله سبحانه وتعالى
أباح لنا الميتة بثلاثة شروط :

١- الضرورة .

٢- أن لا يكون مبتغياً . أي طالباً لها .

٣- أن لا يكون متجاوزاً للحد الذي تندفع به الضرورة)) (٤١) .

واته : خوای په روه ردگار مرداره وه بووی بو حه لال کردوین به سی مه رج :

١- بونی زهروورهت (٤٢) .

٢- و ده بیئت به دوای ئه وه شته دا نه گه ریئت . بو ئاره زو نه بیئت . (٤٣) .

٣- وه ده بیئت سنووری زهرووره تی تییدا نه شکینری ، واته ئه وه سنوره نه شکیندریئت که
زهرووره ته که ی پی رت ده کریته وه (٤٤) .

وه فه رموویه تی : ((ومنها : أن الضرورة تبيح المحظور ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾

؛ ولكن هذه الضرورة تبيح المحرم بشرطين :

الشرط الأول : صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرم .

الشرط الثاني : زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر .

فإن كان يمكن دفع الضرورة بغيره لم يكن حلالاً ، كما لو كان عنده ميتة ومذكاة ، فإن الميتة لا تحل حينئذ ؛ لأن
الضرورة تزول بأكل المذكاة ؛ ولو كان عطشان ، وعنده كأس من خمر لم يحل له شربها ؛ لأن ضرورته لا تزول بذلك ؛ إذ
لا يزيله شرب الخمر إلا عطشاً ؛ ولهذا لو غص بلقمة ، وليس عنده ما يدفعها به إلا كأس خمر كان شربها لدفع اللقمة
حلالاً)) (٤٥) .

واته : وه یه کیکی تر له وانه ئه وه یه : که زهروورهت پیده دات به ئه نجامدانی قه ده غه کراوه کان ،

ئه وه ش به پی ی ئه م نایه ته : ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ ، به لام ده بیئت ئه وه بزانی ئه م

زهرووته پیده دات به ئه نجامدانی قه ده غه کراوه کان به دوو مه رج :

(٤١) (تفسیر القرآن للعثیمین : ج ٤ / ص ٢٠٥) . ئه وه ش به پی ی ئه م پرسیایانه : ((الضرورة إذا اندفع لم يُبَحَّ ما وراءها)) ، و ((الضرورة تقدر بقدرها)) ، و ((ما أبيع للضرورة بقدرها)) (موسوعة القواعد الفقهية ، د — محمد صدقي أحمد البورئو : به رگی ٦ ، و به شی ٦ / پ ٢٦٤) .

(٤٢) ئه م مه رجه دوو باتکرده وه ی مه رچی یه که می باسه که مانه .

(٤٣) ئه م ی که شیخ ده یفه رموویت بریتیه له مه رچی شه شه می ئه م باسه .

(٤٤) ئه م مه رجه ش به مه رچی حه وته می ئه م باسه یه .

(٤٥) (تفسیر القرآن للعثیمین : ج ٤ / ص ٢٠٩) .

مهرجی یه کهم : زهروووته که راستی هه بیئت ، به شیوهیه که به ئەنجامدانی ئەو قهدهغه کراوه نه بیئت رهت ناکریتتهوه ^(٤٦) .

مهرجی دووهم : نهمانی زهروورته که ، واته به ئەنجامدانی قهدهغه کراوه که زهروورته که نه میئیت ^(٤٧) . چونکه ئەگەر بتوانریت زهروورته که به پریگهی تر رهت بکریتتهوه ئەوا ئەنجامدانی هه لال نابیت ، ههروه کو که سیئک ئەگەر مرداره وه بوویه ک و سهر برپاویکی هه لالی له بهر دهستا بیئت ، ئا له و کاته دا مرداره وه بووه که هه لال نابیت ، چونکه دهتوانریت به خواردنی سهر برپاوه هه لال که زهروورته که رهت بکریتتهوه ، یان ئەگەر تینووی بوو ، و جگه له په رداخیئ مهیی دهست نه کهوت ، نابیت بیخواته وه ، چونکه زهروورته که ی به خواردنه وهی مهیه که رهت ناکریتتهوه ، چونکه خواردنه وهی مهیه که تینووی زیاتر دهکات ، به لام ئەگەر پاروویه ک پریه قورگی ، و خه ریک بوو بخنکیئ ، و جگه له په رداخیئ مهی نه بیئت هیچی تری له لا نیه ، ئەو کاته بو پالنان و کردنه خواره وهی پارووه که هه لال ده بیئت .

که واته زانایان هه ندیک خالیان به مهرج گرتوووه بو پیاده کردنی ئەم پریسایه ، نه ک هه رکه س و پیئووس به دهستیئ هه ستیت به که یف و هه وه سی خوئی ئەم پریسایه پیاده بکات ، به پای من رهنگه بابته که ئەوه نده روون بوو بیته وه لای خوینهری به ریز ، وای کرد بیئت که خوئی به خوئی گه شتبیته ئەوهی که : وه رگرتنی پیشینهی خانووبه ره (سلفهی عهقار) هه رامه ئەگەر سوو (پریبا) ی له سهر بیئت ، و پیووست به هیچی تر نه کات ، به لام بو زیاتر دلنیا بوون ئاشنابوون به بابته که . پیش ئەوهی برۆینهی سهر ووته و فهتوای گه وره زانایانی ئیسلام له م بارهیه وه . رهنگه باشتراو بیئت که ووتهی هه ندیک له زانایانی راقه ی قورئان باس بکریت سه بارهت ئەو ئایه تانهی که (ده کریتته !!!) به لگه بو پریگه دان به تاوانی سوو (پریبا) خواردن ، ئەوهش له بهشی داهاتووی ئەم باسه .

^(٤٦) ئەم مهرجه دوو باتکردنه وهی مهرجی یه کهم و دووهمی باسه که مانه .

^(٤٧) ئەم مهرجه دوو باتکردنه وهی مهرجی چواره می باسه که مانه .

**ووته ی راقه وانانی قورئان سه بارهت به راقه ی هه ندیک له برگه کانی
ئه و نایه ته ی که (ده کریته به لگه !!!) له م باسه دا**

خوای په روهر دگار له چه ند نایه تیکی کتیبه پیروژه کهیدا باسی زهروورهت و پیگیرانمان بو دهکات ، که بیانویه که بو ریدان به خواردنی شته حه رام و قه دهغه کراوه کان ، له وانهش :

خوای په روهر دگار فه رموویه تی : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [سورة البقرة : ۱۷۳] .

وه فه رموویه تی : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّاطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُحِّجَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنْ سَقَسْتُمْهُ بِالدَّمِ لَا يُؤْمَرُ بِهِ وَلَكِنْ بِالدَّمِ أَوْ فِسْقٍ أَلْوَمَ الْيَوْمِ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [سورة المائدة : ۳] .

هه روها فه رموویه تی : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ ﴾ [سورة الأنعام : ۱۱۹] .

وه فه رموویه تی : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [سورة الأنعام : ۱۴۵] .

وه فه رموویه تی : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [سورة النحل : ۱۱۵] .

به گشتیش واتای ئەم نایه ته پیروژانه ئەوهیه که ئەو شتانه ی له سه رتان قه دهغه و حه رام کراون له کاتی زهروورهت و پیگیراندا رپییدراوه ، بو ئەو که سه ی که ده که ویتته ئەو بار و حاله وه ، به لام به شیویه کی تایبهت ووته ی هه ندیک له راقه وانانی قورئان له سه ر هه ندیک له برگه کانی ئەو نایه تانه ی سه ره وه ده خهینه پروو ، ئەوهش به هه لبژاردنی ئەو برگانه ی که یاریده رن بو زیاتر تیگه یشتن و پروونکردنه وه ی بابه تی باسکراو له م نووسراوه دا ، بو ئەوه ی خوینه ری موسلمان زیاتر ئەوه ی بو ئاشکرا بیست که ئەو که سانه ی که ئەم نایه ته (ده که نه به لگه !!!) و موسلمانان ده خه نه تاوانی خواردنی سوو (رپبا) وه . خوا په ناماندات . جگه له بی ئاگایی له ووته ی زانایان و راقه وانان نه بیت هیچی تری تیدا به دی ناکریت ... جا با پروینه خزمهت زانایان و راقه وانانی قورئان بو ئەوه ی بزاین چیمان بو ده خه نه پروو له و بارهیه وه .

(الخصاص) له ږاڅه‌ی ﴿إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ فه‌رموویه‌تی : ((وَمَعْنَى الضَّرُورَةِ هَهُنَا هُوَ خَوْفُ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ بِتَرْكِهِ الْأَكْلِ)) (٤٨).

واته : واتای زه‌روره‌تیش لی‌رده‌ا بریتیه له ترسی زه‌ره‌ر پی‌گه‌یشتن به نه‌فسی نه‌و که‌سه‌ی که که‌وتووه‌ته زه‌روره‌ت و پی‌گیرانه‌که‌وه ، یان به نه‌ندامیک له نه‌ندامه‌کانی ، نه‌گه‌ر بی‌توو واز له خواردنی نه‌و قه‌ده‌غه‌کراو و حه‌رامه‌ بینیت .

وه فه‌رموویه‌تی : ((قَالَ أَبُو بَكْرٍ . مَهَبَسْتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمَا (أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيِّ) يَهْ لَهُ كِتَابِي (أَحْكَامُ الْقُرْآنِ) دَا . : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ وَقَالَ : ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَكَأَدٍ﴾ فَعَلَّقَ الْإِبَاهَةَ بِوُجُودِ الضَّرُورَةِ ، وَالضَّرُورَةُ هِيَ خَوْفُ الضَّرَرِ بِتَرْكِ الْأَكْلِ إِمَّا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ ، فَمَتَى أَكَلَ بِمِقْدَارِ مَا يَزُولُ عَنْهُ الْخَوْفُ مِنَ الضَّرَرِ فِي الْحَالِ فَقَدْ زَالَتِ الضَّرُورَةُ)) (٤٩).

واته : (أبو بكر) فه‌رموویه‌تی : خوای په‌روه‌ردگار له‌م دوو نایه‌ته‌دا ری‌پیدا‌نه‌که‌ی په‌یوه‌ست کردووه به بوونی زه‌روره‌ت و پی‌گیرانه‌وه ، زه‌روره‌تیش بریتیه له : ترسی زه‌ره‌ر پی‌گه‌یشتن . نه‌گه‌ر بی‌توو واز له خواردنی نه‌و قه‌ده‌غه‌کراو و حه‌رامه‌ بینیت . یان به نه‌فسی نه‌و که‌سه‌ی که که‌وتووه‌ته زه‌روره‌ت و پی‌گیرانه‌که‌وه ، یان به نه‌ندامیک له نه‌ندامه‌کانی ، نه‌گه‌ر بی‌توو واز له خواردنی نه‌و قه‌ده‌غه‌کراو و حه‌رامه بینیت ، جا هه‌رکاتیک بری نه‌وه‌نده‌ی خوارد که زه‌روره‌ته‌که‌ی له سه‌ر نه‌مینیت ، له‌و باره‌دا ، نه‌وا زه‌روره‌ته‌که هه‌لده‌گیریت ، و نامینیت .

که‌واته له‌م دوو ووته‌یه‌وه بو‌مان ناشکرا ده‌بی‌ت که سنوری زه‌روره‌ت و پی‌گیران چیه ؟ بار و حالی خاوه‌ن زه‌روره‌ت کییه ؟

وه پی‌شه‌وا (أبو جعفر الطبري) له واکردنی نایه‌ته‌که فه‌رموویه‌تی : ((وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال : فمن اضطر غير باغ بأكله ما حرم عليه أكله ، ولا عاد في أكله ، وله عن ترك أكله — بوجود غيره مما أحله الله له — مندوحة وغنى)) (٥٠).

واته : وه پی‌شتر ووته له ږاڅه‌ی نایه‌ته‌که‌دا ، ووته‌ی نه‌و که‌سانه‌یه که فه‌رموویه‌انه : نه‌و که‌سه‌ی که پی‌بگیریت به خواردنه‌که ، بی نه‌وه‌ی زیاده‌روی بکات له خواردنیدا ، له‌وه‌ی که له‌سه‌ری قه‌ده‌غه‌کراوه ، وه نه‌ش نه‌و سنوره‌ ببه‌زینیت له خواردنه‌که‌یدا له گه‌ل بوونی جگه له‌و . له‌و شتانه‌ی که حه‌ل‌لن . که هو‌ی پرکردنه‌وه‌ی توانا وپی‌ویسته‌یه‌کانیه‌تی .

وه پی‌شه‌وا (السعدي) له ږاڅه‌ی نایه‌ته‌تی : ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُجَافٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ دَا فه‌رموویه‌تی : ((﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾ أَي : أُلْجَأَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَى أَكْلِ شَيْءٍ مِنَ الْحَرَمَاتِ السَّابِقَةِ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ، ﴿فِي مَخْمَصَةٍ﴾ أَي : مَجَاعَةٍ ﴿غَيْرِ مُجَافٍ﴾ أَي : مَائِلٌ ﴿لِإِثْمٍ﴾ بِأَنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى يَضْطُرَّ ، وَلَا

(٤٨) (أحكام القرآن للخصاص) .

(٤٩) (أحكام القرآن للخصاص) .

(٥٠) (تفسير الطبري) ج ٣ / ص ٣٢٥ .

یزید فی الأكل علی کفایتہ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ حيث أباح له الأكل في هذه الحال ، ورحمه بما يقيم به بنيتہ من غير نقص يلحقه في دينه)) (٥١) .

واته : ﴿فَمِنْ اضْطُرَّ﴾ ئەو کەسە ی کە زەرورەت پانای پیبردییەت بە خواردنی ئەو شتە حەرمانە ی کە لە پیشتەر باسیان لیوہکراوہ ، لە ئایەتی : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ، ﴿فِي مَحْصَةٍ﴾ واتە : لە کاتی برسیتیدا ، وە ﴿غَيْرِ مُجَافٍ﴾ واتە : لادان بەلای ﴿لَا تَمُوتُ﴾ تاواندا ، واتە : بەشیوہیەک لی ئی نہخوات تاکو زەرورەت و پیگیران نہبیئت ، و زیاد لە سەر پیووستیشی نہخوات ، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ئا لەم بار و حالەدا خوای پەروردگار پیپییداوہ کە بخوات ، وە پەحم و بەزەیی پیکردووہ بەوہی کە بتوانیئت لەشی پی بەتوانا بکات بی ئەوہی زیانیشت بە ئایینەکە ی بگە یەنیئت .

وہ پیشەوا (الشنقيطي) لە لیكدانەوہ ی ووشە ی ﴿غَيْرِ بَاغٍ وَكَأَعَادٍ﴾ دا فەرموویەتی : ((ونقل القرطبي عن قتادة ، و الحسن ، والربيع ، وابن زيد ، وعكرمة ، أن المعنى : غير باغ ، أي : في أكله فوق حاجته ، ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ، ويأكلها .

ونقل أيضاً عن السدي أن المعنى غير باغ في أكلها شهوة وتلذذاً ، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع)) .
واتە : وە (القرطبي) لە (قتادة ، و الحسن ، والربيع ، وابن زيد ، وعكرمة) وە دەگیڕیئەوہ کە واتای : ﴿غَيْرِ بَاغٍ﴾ واتە : لە خواردنیدا بو حەرمان و قەدەغەکراوہکان لە زەرورەت و پیووستیەکانی تیئەپەریت ، ﴿وَكَأَعَادٍ﴾ یش واتە : ئەگەر پیووستی بە ئەو شتانە نہبیئت ، و شتیتەرەبن پیووستیەکانی پربکەنەوہ سەرەرای ئەوہش ھەر بیانخوات .

وہ لە (السدي) شەوہ دەگیڕیئەوہ کە واتای ﴿غَيْرِ بَاغٍ﴾ ئەوہیە کە لە خواردنیدا زیادپەرہوی نہکات لە بەر ئارەزوو و چیژ لیوہرگرتن نہبیئت ، وە ﴿وَكَأَعَادٍ﴾ واتە ئەوہندە نہخوات تاکو تیئەر دەبیئت .

وہ ئامارەشی بە چەند پرسیا و بنەوايەک داوہ لە باسی زەرورەت و پیداگیران ، لە ڕاقە ی ئایەتی : ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَكَأَعَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
﴿دا ، کە فەرموویەتی : ((مسائل تتعلق بالاضطرار إلى أكل الميتة :

المسألة الأولى : أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه ، ويمسك حياته ، وأجمعوا أيضاً على أنه يحرم عليه ما زاد على الشبع ، واختلفوا في نفس الشبع : هل له أن يشبع من الميتة أو ليس له مجاوزة ما يسد الرمق ، ويامن معه الموت)) (٥٢) .

واتە : چەند بابەتیکی پەیوہست بە پیداگیران و زەرورەت بوون بە خواردنی مردارەوہبوو :

(٥١) (تفسير السعدي : ج ١ / ص ٢١٩) .

(٥٢) (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن : ج ١ / ص ٨٨) .

بابه‌تی یه‌که‌م : زانایان کوږان له‌سهر ئه‌وه‌ی که‌ئو که‌سه‌ی که‌که‌وتووه‌ته زه‌رووره‌ته‌وه و پیداکیراوه بو‌ی هه‌یه ئه‌وه‌نده له‌ مرداره‌وه‌بوو بخوات که‌له مردن پزگاری بکات ، ژیان‌ی بیلیته‌وه ، هه‌روه‌ها کوږان له‌ سهر ئه‌وه‌ش که‌ بو‌ی هه‌رامه که‌ زیاد له‌ سهر تی‌رخواردن ، وه‌ ووته‌ی جیاوازیان هه‌یه سه‌باره‌ت به‌ خودی تی‌رخواردن : که‌ ئایا ده‌توانی‌ت له‌ مرداره‌بووه‌که‌ تی‌ربخوات یان بو‌ی نیه‌ زیاد له‌سهر ئه‌وه‌ بخوات که‌له مردن پزگاری بکات ، و دلنیا‌ی بکات له‌ نه‌مردنی به‌و خواردنه .

وه‌ فه‌رموویه‌تی : ((المسألة الثانية : حَدُّ الاضطرار المبيح لأكل الميتة ، هو الخوف من الهلاك علماً أو ظناً . قال الزرقاني في شرح قول مالك في الموطأ : ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة أه . وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علماً أو ظناً ، ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت ، فإن الأكل عند ذلك لا يفيد)) (٥٣) .

واته : بابه‌تی دووه‌م : سنوری زه‌رووره‌ته که‌ پیدهدات به‌ خواردنی مرداره‌وه‌بوو ، که‌ ئه‌وه‌ش بریتیه له‌ ترسان له‌ مردن و له‌ناوچوون ، زانینیکی یه‌که‌ لایی بیټ یان گومان .

(الزرقانی) له‌ لی‌کدانه‌وه‌ی ووته‌ی پی‌شه‌وا (مالک) له‌ (الموطأ) دا فه‌رموویه‌تی : ((ئه‌وه‌ی که‌ سه‌باره‌ت به‌ که‌سی‌که‌ ها‌تووه‌ پی‌گیراو و زرووره‌ت بیټ به‌ خواردنی مرداره‌وه‌بوو)) : سنوری زه‌رووره‌ت و پی‌گیران ئه‌وه‌یه که‌ مرو‌ف‌ه‌ بترسی له‌ خو‌ی له‌ناوبجی‌ت و بمری‌ت ، زانینیکی یه‌که‌ لایی بیټ یان گومان ، ئه‌وه‌ش به‌ مه‌رج نه‌گیراوه که‌ ئه‌و که‌سه‌ بگاته‌ بار و حالیک‌ که‌ نزیک بی‌ته‌وه‌ له‌ مردن ، چونکه‌ خواردن له‌و کاته‌دا سودی نیه‌ پی‌ناگه‌یه‌نی‌ت .

پی‌شه‌وا (محمد بن صالح العثيمين) . په‌حمه‌تی خ‌وای لی‌بی‌ت . فه‌رموویه‌تی : ((أن الضرورة تبيح المحظور ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ ؛ ولكن هذه الضرورة تبيح المحرم بشرطين :

الشرط الأول : صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرم .

الشرط الثاني : زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر .

فإن كان يمكن دفع الضرورة بغيره لم يكن حلالاً ، كما لو كان عنده ميتة ومذكاة ، فإن الميتة لا تحل حينئذ ؛ لأن الضرورة تزول بأكل المذكاة ؛ ولو كان عطشان ، وعنده كأس من خمر لم يحل له شربها ؛ لأن ضرورته لا تزول بذلك ؛ إذا لا يزيده شرب الخمر إلا عطشاً ؛ ولهذا لو غص بلقمة ، وليس عنده ما يدفعها به إلا كأس خمر كان شربها لدفع اللقمة حلالاً)) (٥٤) .

واته : که‌ زه‌رووره‌ت پیدهدات به‌ ئه‌نجامدانی قه‌ده‌غه‌کراوه‌کان ، ئه‌وه‌ش به‌ پی‌ی ئه‌م ئایه‌ته : ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ ، به‌لام ده‌بی‌ت ئه‌وه‌ بزانی‌ن ئه‌م زه‌رووه‌ته پیدهدات به‌ ئه‌نجامدانی قه‌ده‌غه‌کراوه‌کان به‌ دوو مه‌رج :

مه‌رجی یه‌که‌م : زه‌رووه‌ته‌که‌ راستی هه‌بی‌ت ، به‌ شی‌وه‌یه‌که‌ به‌ ئه‌نجامدانی ئه‌و قه‌ده‌غه‌کراوه‌ نه‌بی‌ت په‌ت نا‌کری‌ته‌وه .

(٥٣) (أعضاء البيان في تفسير القرآن بالقرآن : ج ١ / ص ٩٠) .

(٥٤) (تفسير القرآن للعثيمين : ج ٤ / ص ٢٠٩) .

مه رجی دووهم : نه مانی زهرووره ته که ، واته به نه نجامدانی قه دهغه کراوه که زهرووره ته که نه مینیت .
چونکه نه گهر بتوانریت زهرووره ته که به پیگه ی تر په تبکریتته وه نه واه نجامدانی حه لال نابیت ،
ههروه کو که سیك نه گهر مرداره وه بوویه ک و سه رپراویکی حه لالی له بهر ده ستا بیئت ، ئا له و کاته دا
مرداره وه بووه که حه لال نابیت ، چونکه ده توانریت به خواردنی سه رپراوه حه لالکه زهرووره ته که
په تبکریتته وه ، یان نه گهر تینووی بوو ، وجگه له په رداخیك مه یی ده ست نه که وت ، نابیت بیخواته وه ،
چونکه زهرووره ته که ی به خواردنه وه ی مه یه که په تناکریتته وه ، چونکه خواردنه وه ی مه یه که تینووی
زیاتر ده کات ، به لام نه گهر پاروویه ک په رپه قورگی ، وخهریک بوو بخنکیت ، وجگه له په رداخیك مه ی
نه بیت هیچی تری له لا نیه ، نه و کاته بو پالنان وکردنه خواره وه ی پارووه که حه لال ده بیت .

وه هه ره له م باره یه وه و له راقه ی نایه تی : ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ **فه رموویه تی :** ((ثم حذر عن كثير من الناس ، فقال : ﴿وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ﴾ أي : بمجرد ما
تقوى أنفسهم ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ ولا حجة . فليحذر العبد من أمثال هؤلاء ، وعلائهم — كما وصفهم الله لعباده — أن
دعوتهم غير مبنية على برهان ، ولا لهم حجة شرعية ، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة ، وآرائهم القاصرة ،
فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله ، والله لا يحب المعتدين ، بخلاف المهتدين ، فإنهم يدعون إلى الحق
والهدى ، ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية ، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه)) (٥٥).

واته : پاشان ئاگاداری کردوینه ته وه له زوریک له خه لک که فه رموویه تی : ﴿وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ
بِأَهْوَائِهِمْ﴾ **واته :** ته نها به پیی نه وه ی که ئاره زوویان لییه ، ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ **واته به بی هیچ به لگه یه ک .** با
به نده کانی خوا به ئاگابن له و جوړه که سانه ، نیشانه شیان . ههروه کو خوی په روه رډگار ناساندوونی به
به نده کانی . باس و خواستیان له سه ر به لگه دانه مه زینراوه ، و هیچ به لگه یه کی شه رعیان نیه ، به لکو
نه وانه ته نها چه ند شوبه یه کیان هیه که نه وانیش به پیی ئاره زووه پوچه له کان ، بوچوونه که م
وکورته کانیانه ، ئا نه و جوړه که سانه ته عه دا و زیاده وه ی به سه ر ئایین و به نده کانی خوا دا ده که ن ،
خوی په روه رډگاریش ته عه دا کار و زیاده وه ی کارانی خو ش ناویت ، به پیچه وانه ی رینمووکاران و
رینمووکاران ، بانگه شه بو ره وایی و هیدایه ت ده که ن ، و پالپشتی باس و خواسته کانی شیان ده که ن به
به لگه ی عه قلی و نه قلی ، و له باس و خواسته کانی شیان دا جگه له په زامه ندی و نزیک بوونه نه بیت له
خوی په روه رډگاریان هیچی تریان ناویت .

**بنه‌وا‌ی (ارتکاب أخف الضررین)
و کردنی به (به‌لگه !!!) بۆ ئه‌م تاوانه**

حه‌رامی‌تی پیشینه‌ی خانوبه‌ره زۆر ئاشکرایه و به‌لگه نه‌ویسته ، ته‌نانه‌ت له لای ئه‌وانه‌ی که بۆ زه‌رووره‌ت پ‌ری پ‌یده‌ده‌ن ، بۆ نمونه به‌ر‌یز (دکتۆر محمد گه‌زنه‌یی / سه‌روکی یه‌کی‌تی زانایانی ئایینی ئیسلامی کوردستان) له ووتیه‌کی‌دا ئه‌وه‌مان به‌پاشکاوی بۆ ده‌رده‌بر‌یت . سه‌ره‌پ‌ای ئه‌وه‌ی که به‌ر‌یزیان یه‌کی‌که له‌وانه‌ی که بۆ زه‌رووره‌ت پ‌ریان به‌وه‌رگرتنی پیشینه‌ی خانوبه‌ره داوه ئه‌گه‌رچی سووشی له سه‌ر بی‌ت . ئه‌وه‌ش له ووتیه‌کی‌اندا که ده‌فه‌رمووی‌ت : ((ئه‌و زیاده‌ی ده‌که‌وی‌ته سه‌ر قه‌رز ر‌ی‌بایه و هه‌رامه زۆر بی‌ت یان که‌م بی‌ت ، که‌واته پیشینه‌ی خانوبه‌ره هه‌رچه‌نده سوودی پ‌تره له زیانی بۆ چینی هه‌ژار و مام ناوه‌ندی ، به‌لام زیاده‌کی‌ هه‌رامی ده‌کات))^(٥٦).

به‌لام به‌ر‌یزیان به‌ دوو پ‌یسا و بنه‌وا‌ی ئه‌وه‌ی پ‌یگه ده‌دات به‌و که‌سانه‌ی که زه‌رووره‌تیانه . نه‌که هه‌موو موسو‌لمانان . ئه‌و کاره ئه‌نجام ده‌ن !!! ئه‌و فه‌توایه‌ش به‌بۆچوونی به‌ر‌یزیان بۆ خۆپاراستنه له که‌وتنه هه‌رامی‌تی سووخواردنه‌وه ، ئه‌وه‌ش له‌و ووتیه‌ی که فه‌رموویه‌تی : ((بۆ ئه‌وه‌ی خۆمان له‌و هه‌رامه بپار‌یزین دوو پ‌یگا هه‌یه : ... دووهم : ئه‌گه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌ریم نه‌یانتوانی خه‌لکه‌که له‌و زیاده‌یه ببورن ، ئه‌وه ده‌بی بگه‌ر‌ینه‌وه بۆ پ‌ی‌سای (الضرورات تبیح المحظورات) یانی ناچار‌ی هه‌رام هه‌ل‌ل ده‌کات ، جا ئه‌و که‌سه‌ی پ‌ی‌ویست و ناچاره بۆی دروسته ئه‌و پیشینه‌یه وه‌رگرت ، ئه‌و که‌سه‌ی پ‌ی‌ویست و ناچار نییه بۆی دروست نییه))^(٥٧) !!

خوینه‌ری به‌ر‌یزیش ئه‌گه‌ر ئه‌م کت‌یبه‌ی به‌ ووردی له سه‌ره‌تاوه خویندی‌ته‌وه ، نادرستی و نه‌پ‌یکانی ئه‌م فه‌توایه‌ی به‌ر‌یز دکتۆر گه‌زنه‌یی بۆ ئاشکرا بووه ، و پ‌ی‌ویست به‌وه ناکات ئیمه لی‌رده‌دا بۆی دووباره بکه‌ینه‌وه ، و ئه‌رکی دووباره‌کردنه‌وه‌ی بجه‌ینه سه‌ر خۆمان .

به‌لام ده‌م‌ینی‌ته‌وه چۆن ئه‌و ووتیه‌ی به‌ر‌یزیان لی‌ک ده‌ینه‌وه که تیایدا بنه‌وا و پ‌ی‌سای (ارتکاب أخف الضررین) ی تی‌دا به‌کاره‌یناوه ، و کردوویه‌تی به‌ به‌لگه که وه‌رگرتنی سلفه‌ی عه‌قار بر‌یتیه له (ارتکاب أخف الضررین) !!! ئه‌وه‌ش له‌و ووتیه‌دا که فه‌رموویه‌تی : ((ئه‌و که‌سانه‌ی له خانووی به‌کری ده‌ژین ، هه‌ندی‌کیان کری‌که‌یان پ‌ی نادر‌یت له‌به‌ر زۆری و ناچار ده‌بن دوو سی ئیش بکه‌ن و له‌به‌ر شه‌که‌تی و ماندو‌بوون ئیشه‌کانیان به‌چاکی پ‌ی ناکر‌یت ، ئه‌وه گونا‌ه‌کار ده‌بن ، جار‌جار له‌به‌ر ناچار‌ی توشی هه‌رامخواردن ده‌بن ، به‌رده‌وام‌بوون له سه‌ر ئه‌و حاله له‌وانه‌یه توشی گونا‌هی گه‌وره‌ترین بکات ، له وه‌رگرتنی ئه‌و پیشینه‌یه ، که‌واته به‌ گو‌ی‌ره‌ی پ‌ی‌سای (ارتکاب أخف الضررین) بۆیان هه‌یه

^(٥٦) گو‌قاری پاویژ ، پیشینه‌ی خانوبه‌ره ، دله‌پاوکی له ر‌ی‌با بوونی ! د . محمد گه‌زنه‌یی ، ژماره (٢٥) ی حوزه‌یرانی (٢٠٠٨) : (١٢) .

^(٥٧) گو‌قاری پاویژ ، پیشینه‌ی خانوبه‌ره ، دله‌پاوکی له ر‌ی‌با بوونی ! د . محمد گه‌زنه‌یی ، ژماره (٢٥) ی حوزه‌یرانی (٢٠٠٨) : (١٣) .

وه‌ریبگرن . هه‌ندیکی تر له کریچیان به کرییه‌کی هه‌رزان له خانووه‌کان دانیشتون خاوه‌ن خانوو ده‌یه‌وی دره‌بچن به‌لام ناپۆن ، ئه‌وه وه‌کو (غصب) داگیرکردن وایه ، به‌رده‌وام بوون له سه‌ر ئه‌و داگیرکارییه‌ گونا‌هی پتره له وه‌رگرتنی پیشینه ، که‌واته با وه‌ریبگرن چونکه گونا‌هی که‌متره))^(٥٨) !!! جا منیش به پشتیوانی خوی په‌روه‌ردگار له وه‌لامی به‌پرز دکتور گه‌زنه‌یدا . ئه‌وانه‌ش به‌هه‌مان بیانوی به‌پرزیان رپیان داوه به‌وه‌ی موسولمانان تووشی تاوانی سوو‌خواردن بن . ده‌لیم : وه‌لام و تاوتویکردنی ئه‌م فه‌توایه‌ی به‌پرزیان له چه‌ند خالی‌کدا ده‌بیئت ، و به‌م پییه‌ی خواره‌وه‌ش : یه‌که‌م : زانراوه . هه‌روه‌کو ئاشکرایه له لای به‌پرزتان . که‌ ئه‌م رپسا و بنه‌وایه (ارتکاب أخف الضرین) فه‌رعیکه له رپسا و بنه‌وایه‌کی گشتی که : (لا ضرر ولا ضرار) ه ، یان : (الضرر یزال) ه ، ئه‌مه وه‌کو تایبته .

دووهم : بیگومان ده‌بیئت ئه‌وه‌شمان له پیش چاودا بیئت که‌ ئه‌م رپسا و بنه‌وایه واته : (ارتکاب أخف الضرین) ، به‌گشتی په‌یوه‌سته به‌ بنه‌وای : (الضرورات تبیح المحضورات) که له پیشدا به تیروته‌سه‌لی تاوتویمان کردوه ، ئه‌وه‌ش به پیی ئه‌م رپسا و بنه‌وایانه‌ی خواره‌وه که پیشه‌وایانی ئو‌صولی شهرع زانانی ئاینی ئیسلامی پیروژ دایاناوه : ١ / ((إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا یباح بدون الضرورة ، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً ، لأنّ الزيادة لا ضرورة إليها فلا تُباح))^(٥٩) .

واته : ئه‌گه‌ر که‌سیک دوو قه‌ده‌غه‌کراوی . که له زه‌رووره‌ت نه‌بیئت دروست نه‌بیئت ئه‌نجام بدریئت . هاته ریگه و ناچار بوو که یه‌کیکیان ئه‌نجام بدات ، پیویسته له سه‌ری ئه‌وه‌یان پیش بخات که زه‌ره‌ر و خراپه‌ی که‌متره ، چونکه زیاده‌که‌یان زه‌رووره‌ت نایگریته‌وه ، بویه نابیئت ئه‌نجامی به‌ده‌یت . ٢ / ((الأصل أن من ابتلي ببليتين — وهما متساويتان — يأخذ بأيهما شاء ، وإذا اختلفتا يختار أهونهما ، لأنّ مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ، ولا ضرورة في حقّ الزيادة))^(٦٠) .

واته : بنه‌وا ئه‌وه‌یه که ئه‌گه‌ر موسولمان تووشی دوو دژواری و به‌لا بوو ، و هه‌ردووکیان وه‌کو یه‌ک بوون ، ئه‌وا ئه‌توانی هه‌رکامه‌یان ویستی لی بیئت ئه‌نجامی بدات ، به‌لام ئه‌گه‌ر جیاواز بوون ، ئه‌وا که‌تر و ئاساتره‌که‌یان هه‌لده‌بژی‌ریئت ، چونکه ئه‌نجامدانی قه‌ده‌غه‌کراو و حه‌رامه‌کان نابیئت جگه له کاتی زه‌رووره‌ت نه‌بیئت ، هیچ زه‌رووره‌تیکیش نیه ده‌رحه‌ق زیاده‌ی گه‌وره و زیاتره‌که‌یان .

خاوه‌ن کتییی (موسوعة القواعد الفقهية) که (الدكتور محمد صدقي البورثو) یه ده‌فه‌رمویئت : ((وتدل على أنه إذا ابتلي إنسان ببليتين ، ولا بد من ارتكاب أحدهما ، فللضرورة جاز ذلك))^(٦١) .

^(٥٨) (گو‌فاری پاویژ ، پیشینه‌ی خانوبه‌ره ، دله‌راوکی له رپبا بوونی ! د . محمد گه‌زنه‌یی ، ژماره (٢٥) ی حوزه‌یرانی (٢٠٠٨) : ١٣) .

^(٥٩) (قواعد ابن رجب القاعدة : ١١٢) .

^(٦٠) (الوجیز فی إيضاح قواعد الفقه الكلية : ص ٢٣٤) .

^(٦١) (موسوعة القواعد الفقهية : ٢٣٠) .

واته : ئەم بنه‌وا و پرسیایه به‌لگه‌یه له سه‌ر ئەوه‌ی که ئەگەر مروؤف تووشی دوو دژواری و به‌لا بوو ، و هه‌ ده‌بیئت یه‌کیکیان ئەنجام بدات ، ئەوا بۆ زه‌روورەت بۆی هه‌یه‌ یه‌کیکیان ئەنجام بدات .

زیاد له سه‌ر ئەمانه‌ش له پریگه‌ی تیروانین بۆ ئەو نمونانه‌ی که زانایان له‌م باره‌یه‌وه هیناویانه‌ته‌وه له لیكدانه‌وه و شیکارکردنیان بۆ ئەم پرسیایه ، بۆ خوینەر ئاشکرا ده‌بیئت که ئەم بنه‌وایه ته‌واوکاری بنه‌وا‌ی (الضرورات تبیح المحضورات) ٥ ، هه‌روه‌کو له نموننه‌کانی کتیبی (الأشباه والنظائر علی مذهب أبي حنيفة النعمان / لابن نجيم : ص ١١١ — ص ١١٣) ١٤ ، و جگه له‌ویش به‌ئاشکرا ئەوه‌مان بۆ ده‌رده‌که‌ویئت .

بۆیه ده‌بیئت له پروانگه‌ی واتا و مه‌رج و لیكدانه‌وه‌ی زانایان بۆ پرسیا و بنه‌وا‌ی (الضرورات تبیح المحضورات) (لیک بدریته‌وه ، جا ئەگەر وابیئت وه‌لامی بنه‌وا‌ی یه‌که‌م که (الضرورات تبیح المحضورات) ٥ ، وه باسکردنی ئەو مه‌رجانه‌ی که له باسی ئەودا هینرایه‌وه ، به هه‌مان شیوه ده‌بیئت لی‌ره‌شدا په‌چاو بکری‌ن بۆ تیگه‌یشتن له‌م بنه‌وایه .

سێیه‌م : ده‌بیئت ئەوه‌ش بزانی‌ن که ئەم پرسیایه له حال و بارێکی زه‌روردا باسی لی‌وه بکری‌ت که هیچ پریگه‌چاره‌یه‌کی ترمان له به‌رده‌ستدا نه‌بی‌ت بۆ چاره‌سه‌ری کیشه‌که‌مان . که نه‌بوونی خانووه . هه‌روه‌کو له بنه‌وا‌ی (الضرورات تبیح المحضورات) یشدا باس‌مان لی‌وه کردووه ، که له راستیدا نه‌ک هه‌ر ته‌نها پریگه‌چاره‌یه‌ک بگه‌ر چه‌نده‌ها پریگه‌چاره‌هه‌ن بۆ ئەم کاره ، که ئاسنا‌ترینیان کری‌جی‌تی‌ه ، و چه‌نده‌های تری‌ش ، بۆیه هینانه‌وه‌ی ئەم پرسیا و بنه‌وا‌یه له باسی وه‌رگرتنی پیشینه‌ی خانووبه‌ره ، جیگه‌ی خو‌ی نیه ، و نه‌ده‌بوو به‌پریز دکتۆر گه‌زنه‌ی . خوای په‌روه‌ردگار له‌من و ئەویش ببووری . به به‌لگه بیهینایه‌ته‌وه .

ئەوه‌ش که ئەم راستیه به‌سه‌لمینی‌ت بنه‌وا و پرسیای ئوصولی : ((إذا تقابل مکروهان أو محظوران أو ضرران ، ولم یکن الخروج عنهما وجب ارتکاب أحفهما)) (٦٢) ، واته : ئەگەر دوو مه‌کروه یان دوو قه‌ده‌غه‌کراو یان دوو زه‌ره‌ر به‌رامبه‌ر یه‌ک بوونه‌وه ، و هیچ پریگه‌چاره‌یه‌که تر نه‌بوو بۆ ئی‌ده‌رچوونیان ، ئەوا پی‌ویسته که‌م‌تره‌که‌یان ئەنجام بدری‌ت .

هه‌روه‌ک پیشه‌وا (الحافظ ابن حجر) فه‌رموویه‌تی : ((ارْتِکَابُ أَحْفَ الضَّرَرَيْنِ إِذَا لَمْ یَكُنْ مِنْ أَحَدِهِمَا بُدَّ)) (٦٣)

چواره‌م : ئەگەر پروانینه‌ی ئەو هه‌ره‌شانه‌ی که له قورئانی پی‌رو‌ز و سوننه‌ی پی‌غه‌مبه‌ری خوادا ﷺ هاتوون سه‌باره‌ت به سوو (ریبا) خواردن ، له به‌راورد و به‌رامبه‌ر ئەو هه‌ره‌شانه‌ی که سه‌باره‌ت به‌و تاوانانه‌ی که به گه‌وره‌تر داده‌نری‌ن له به‌رامبه‌ریدا (وه‌ک : به‌چاک رانه‌په‌راندنی ئیش و کاره‌کان له لایه‌ن ئەو که‌سانه‌ی که دوو سێ کار له یه‌ک کاتدا ده‌که‌ن له به‌ر ئەوه‌ی له کری‌دان ، ئەوه‌ش تووشی گونا‌هیان ده‌کات !!! یان : ئەوانه‌ی به هه‌مان هۆی پی‌شوو جار‌جار تووشی هه‌رامخواردن ده‌بن !!! یان : ئەوه‌ی که‌سێک له خانووی کری‌دا ده‌ژی‌ت و ئەگه‌ری ئەوه‌ی هه‌یه که خاوه‌ن خانووه‌که کری‌ی له سه‌ر زیاد بکات ، و ئەویش له کاردانه‌وه‌ی به‌رامبه‌ر ئەو کاره خانووه‌که زه‌وت بکات ، یان کری‌که‌ی بۆ زیاد ناکات ، و ئەو کاره‌ش (غصب) کردنی مولکی

(٦٢) (موسوعة القواعد الفقهية : ٢٢٩ — ٢٣٠) .

(٦٣) (فتح الباري لابن حجر : ج ١٧ / ص ٣١٠) .

غیره !!! ^(٦٤) ، بۆمان ده‌رده‌که‌ویٚت ، وده‌بینین که به‌راورد کردنیکی نادروسته ، و پیچه‌وانه‌کردنه‌وه‌ی راستیه‌کانه ، گه‌وه‌تری تیډا به‌ بچوکت دانه‌راوه ، چونکه زانایان فه‌رموویانه : ((إن الله ذکر وعید الربا وشدد فيه ، حتی إن شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله قال : إنه ورد فيه من الوعيد ما لم یرد فی ذنب دون الشرک)) ^(٦٥) .

واته : خوای په‌روه‌دگار هه‌په‌شه‌ی سه‌باره‌ت به‌ سوو باسکردوه و توندی تیډا نوواندوه ، ته‌نانه‌ت شیخی پایه‌به‌رزی ئیسلام (ابن تیمیة) . به‌ په‌حمه‌ت بیٚت . فه‌رموویه‌تی : ئه‌وه‌نده‌ی هه‌په‌شه سه‌بارت به‌ سوو هاتوه ، سه‌باره‌ت به‌ هیچ تاوانیکی تر نه‌هاتوه که که‌تره له‌ هاوه‌لپیردان .

که‌واته ووتنی ئه‌وه‌ی که‌ تاوانی ئه‌و کارانه . که‌ دکتور گه‌زنه‌یی . باسی لیوه‌کردوون . له‌ پیشدا ئاماره‌مان پیکردن . له‌ تاوانی وه‌رگرتنی پیشینه‌ی خانوبه‌ره که‌متره ، ووته‌یه‌کی نادروسته ، و ده‌بوايه به‌پریزان زیاتر وورده‌کاری تیډا بکردایه بوؤ ئاشکرا بوونی راستیه‌کان له‌ لای به‌پریزان .

بۆیه له‌ کۆتای ئه‌م به‌شه‌دا ده‌لییم : ئاشکراکردنی راستیه‌کان مه‌به‌ستی هه‌موو موسولمانیکه ، و هه‌له‌ش له‌ کردار و گوفتاردا ، سیفه‌تی مروّفه ، جگه له‌وانه‌ی که‌ خوای به‌توانا سیفه‌تی عیصمه‌تی پی کهرم کردوون ، گه‌رانه‌وه‌ش بوؤ په‌وایی سیفه‌تی پیاوچاکان و خواناسانه ، وه‌ داواکارم له‌ خوای په‌روه‌دگار حق وپه‌وایی پی کهرم کردبیتم له‌ ووته‌دا ، ئه‌وه‌ش که‌ راستی بیٚت له‌م نووسراوه‌دا ته‌نها فه‌زل و به‌خششی خۆیه‌تی ، و ئه‌وه‌ش هه‌له‌ و که‌م و کوپی بیٚت ، له‌ نه‌فسی تاوانباری خوّم و شه‌یتانی دورکراوه له‌ په‌حمه‌تی خوای میهره‌بان ، به‌رزی وبلندیش بوؤ ئه‌و زاته‌ی که‌ هه‌له‌ لایه‌قی ئه‌و نیه . وه‌ پاشان دوا‌ی ئه‌م تاوتویکردن و خسته‌نه‌پروانه‌دا با بزانی فه‌توای گه‌وره زانایانی ئه‌م سه‌رده‌مه چیه سه‌باره‌ت به‌ وه‌رگرتنی سلفه‌ی عه‌قار ئه‌گه‌ر سوو (ریبا) ی له‌سه‌ر بوو ؟



^(٦٤) ئه‌مه سئ نموونه‌یه که به‌پریز دکتور گه‌زنه‌یی له‌ نووسینه‌که‌یدا هیڤانه‌تیه‌وه ، و تاوانی ئه‌مانه‌ی پی گه‌وره‌تره له‌ تاوانی سوو (ریبا) خواردن !!! به‌روانه : (گوڤاری پاویژ ، پیشینه‌ی خانوبه‌ره ، ده‌پاوه‌کی له‌ ریبا بوونی ! د . محمد گه‌زنه‌یی ، ژماره (٢٥) ی حوزه‌یرانی (٢٠٠٨) : ١٣) .

^(٦٥) ووته‌ی شیخ (محمد بن صالح العثیمین) ه . به‌ په‌حمه‌ت بیٚت . به‌روانه : (الاقتراض بالربا من المصرف من أجل شراء منزل ، الشیخ / محمد بن صالح العثیمین) .

پاشکوئی فہتوای زانایان سہ بارہت بہ وەرگرتنی
پیشینہی خانوو (سلفہی عہقار) ئه گہر سوو (رپبا) ی لہ سہر بیٹ

پیشہوا (الشافعی) . بہ رحمت بیٹ . لہ ووتہیہکی بہنرخیدا سہ بات بہ مامہ لہ کردن بہ سوو (رپبا) فہرموویہتی : ((ولس یحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس ، فأما غیر ذلك فلا أعلمه یحل حاجة ، والحاجة فيه و غیر الحاجة سواء)) (٦٦) .

واتہ : ہیچ قہدہغہکراویک بہ هوئی پیووستیہوہ حہ لال نابیت ، جگہ لہ کاتی زہرورہت نہ بیٹ ، کہ بریتیہ لہ ترسی مردن و لہ ناوچوونی کہ سہکہ ، بہ لām لہ جگہ لہ و ہدا ئہوہ من نایزانم کہ لہ کاتی پیووستیدا حہ لال ببیت ، پیووستی و جگہ لہ پیووستیش و ہکو یہ کن تیایدا .

جا پاش زانینی ئہم بوچوونہ ئاشکرا و راشکاوی پیشہوا (الشافعی) . بہ رحمت بیٹ . با بزاین فہرموودہ ناسان و زانایانی ئہم سہردہمہ چیمان بو دہ لیت ، و فہتوایان چیہ لہو بارہیہوہ ؟

یہکم : فہتوای زانا و فہرموودہ ناسی سہردہم شیخ (ناصرالدین الألبانی) . بہ رحمت بیٹ . :

پرسیار کرا لہ فہرموودہ ناسی سہردہم شیخ و زانای پایہ بہرزی (محمد ناصرالدین الألبانی) . بہ رحمت بیٹ . لہم بارہیہوہ ، کہ ئہمہ دہقی پرسیارکہ و فہتواکہی شیخہ . بہ رحمت بیٹ . :

((السائل : أخ یسکن مع إخوته ، في شقة ، في ثلاثة غرف ، کل واحد منهم متزوج وله أبناء ، وأحد الإخوة سکر ، فهل یجوز له في هذه الحالة أن یحصل علی سکن بطریقة صندوق ادخار وهو ربوي ؟

الشیخ : لا یجوز .

السائل : ما في ضرورة ولا شيء ؟

الشیخ : لا یجوز .

السائل : یجزيك خير یا شیخ)) (٦٧) .

واتہ : پرسیارکار : برایہک نیستہجییہ لہ گہل براکانیدا لہ خانوویہکدا ، کہ لہ سی ژوور پیک ہاتوہ ، ہر یہک لہو سی برایہ ژنیان ہیئاوہ و مندالیشیان ہیہ ، و برایہکیان زورجار سہرخوشہ ، ئایا دہ بیٹ ئہو برایہ . لہم بارہدا . ہہوئی بہدہست ہیئانی خانووبہرہیہک بدات لہ پیگہی سندوقی پاشہکہ و تکرندہوہ کہ سندوقیکہ مامہمہ لکردن لہ گہ لیدا سوو (رپبا) ی لہ سہرہ ؟

شیخ ئہلبانی : نابیت .

پرسیارکار : ہیچ زہرورہت و شتیکی تیدا نیہ ؟

شیخ ئہلبانی : نابیت .

پرسیارکار : شیخ ، خوا خیرت بنووسی .

(٦٦) (الأم : ج ٣ / ص ٢٨) .

(٦٧) (الباحث في فتاوی الألبانی الصوتیة / إصدار موقع الألبانی ، سلسلة الهدی والنور / شریط رقم : ٢٢٤ ، سؤال رقم : ١٨) .

وہ لہ پرسیاریکی تردا پرسیارى لى دہکریٹ . ہر لہم بارہیہوہ . کہ ئہمہ دہقی پرسیارہکہیہ : ((
 عندنا مشکلة سكنية عامة في بلدنا ، فقد نجد رجلا مع أهله يسكن من أبيه وأمه في غرفة واحدة ، فهل يكون هذا من باب
 الضرورة مسيغا له لأن يقتض من المؤسسات ، مؤسسة الربا وغيرها ؟)) ، واتہ : لہ وہ لاتی ئیمہدا کیئشہ و گرفتى
 خانووبہرہمان ہہیہ بہگشتى ، کہسای واو خیزانى دہبینن لہ گہل دایک و باوکیدا دہژین لہ تہنہا
 ژووریڈکا ، ئایا ئہم بارہ دہکہویٹہ ژیر باسی زہرورہتہوہ ، کہ ریگہ بدات بہو کہسہ لہ دامہزراوہکان ،
 دہزگا و دامہزراوہ سووکارہکان (کہ بہ ریبا کاردہکەن) و جگہ لہوان قہرز بکات ؟

ئہویش لہ وہ لامدا فہرمووی : ((أنا لا أرى هذا يا أخي ؛ لأن الحقيقة أن المعلوم من الحكم الشرعي : الضرورات
 تبيح المحظورات هذا حكم صحيح ولكنه ليس على إطلاقه ، لعلك تذكر أن هذه القاعدة قيدت بقاعدة أخرى وهي :
 الضرورة تقدر بقدرها ، أنا أتصور لولا اتصلت الحياة المادية على كثير من المسلمين اليوم ، وحياة الرفاهية ، ما كان يقع مثل
 هذا السؤال ، الذي يؤدي إلى استحلال الربا المحرم كتابا وسنة ، أنا أتصور أن الإنسان المسلم الحريص على الابتعاد عن
 الوقوع فيما حرم الله ، بل الابتعاد عن أن ينصب نفسه محاربا لله عز وجل بالربا ، هذا يستطيع أن ينصب خيمة بأقل ثمن في
 أي أرض قد تكون مشاعا أو أن تكون تشتري بأبخس الأثمان ، لكن اعتاد الناس الحياة المدنية فطبعتهم بطابعها ، واستجازوا
 ارتكاب المحرمات بآتفه الأسباب ، فإذا نحن وضعنا هاتين القاعدتين أمام أعيننا لم نر أنفسنا أبدا مضطرين لاستحلال الربا ،
 لأن هؤلاء — هذه العائلة ذات العدد الكثير — تنام وتبات في غرفة واحدة ، يمكن كل شخصين ثلاثة على حسب الزوج أو
 زوجين — مثلا — ينفصل عن أبيه في خيمة ، والأب يبقى — مثلا — في الدار ، وهكذا ، أما أن يبادروا رأسا إلى استحلال
 الربا بهذا العذر ، فأنا أقول هذا عذر أقبح من الذنب ... الحياة صعبة ولكن يجب أن نجعل نصب أعيننا قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ
 يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [سورة الطلاق : ۲ - ۳])) (۶۸) .

واتہ : براى خۆم من ئہوہ بہو شیوہ نابینم . واتہ : ئہم بارہ بکہویٹہ ژیر باسی زہرورہتہوہ ، و ریگہ
 بدات بہو کہسہ لہ دہزگا و دامہزراوہ سووکارہکان (کہ بہ ریبا کاردہکەن) قہرز بکات . چونکہ راستہ
 ہرودہک زانراوہ لہ حوکمی شہرعیہوہ ، کہ (الضرورات تبيح المحظورات) ئہمہ حوکمیکی راستہ ، بہ لام خو
 ئہو ریسیاہ بہ رہایى نیہ ، لہوانیہ لہ یادت بیٹ کہ ئہم ریسیاہ پھیوہند کراوہ بہ ریسیاہکی تر کہ
 بریتیہ لہ (الضرورة تقدر بقدرها) ، واتہ : زہرورہتیش بہ پیئ پیویست دہبیٹ ، من لہو باوہرہدام کہ
 ئہگہر ژیانى مادیت بہ سہر زوریک لہ خہلکدا زال نہبایہ لہ پوژگاری ئہمپوڈا ، ہرودہا لہ گہل
 زالبوونى ژیانى رہفاهیہت بہسہریاندا ، ئہوا ہرگیز پرسیارى لہم شیوہ پروی نہدہدا ، کہ دہرہنجامی
 حہ لاکردنى سووہ (ریباہ) کہ بہ دہقی قورئانى پیروژ و سوننہت حہرام و قہدہغہکراوہ ، من وا
 دہبینم کہ مروقی موسلمانى سووربوو لہ سہر دورکہوتنہوہ لہ کہوتنہوہ حہرام و قہدہغہکراوہکانى
 خوای پەرودہدگار ، یان سوربوو لہ سہر دورکہوتنہوہ لہوہی کہ خوای دابنات لہ جیگہیہک کہ بانگہشہ
 بیٹ بو بہرپاکردنى جہنگ لہ گہل خوای پەرودہدگار و پیغہمہرہکہی بہ خواردنى سوو (ریبا) !!! ئہم
 جوڑہ کہسہ دہتوانیٹ چادر یان خیمہیہک . بہ ہرزاتترین نرخ . لہ ہر شوینیڈکا بیٹ بی کرین بیٹ یان
 ، بہ کہمترین نرخ بکپریٹ ، بہ لام خہلک راہاتوون لہ سہر ژیانى مہدہنیہت و ئہویش پای ہاوردوون لہ

سهر خوږه و شته کانی ، بویه ده‌بینین پریان داوه به‌خویان که حه‌رام و قه‌ده‌غه کراوه‌کانی خوی پهره‌دگار نه‌نجام بدن به بینرخترین بیانوو ، جا نه‌گهر ئیمه ئهم دوو پړسایه‌مان له پیش چاوی خو‌مان دانا ، هه‌رگیز خو‌مان نابینین که زه‌رووره‌تمان هه‌یه بو‌حه‌لا‌کردنی سوو (رپبا) ، چونکه نه‌وانه . نه‌و خیزانه‌ی که ژماره‌یان زوره . که خه‌وتن و مانه‌وه‌ی شه‌ویان له ژوریکدایه ، ده‌توانن هه‌موو دوو که‌س سی که‌س به پی‌ی ژن و می‌ردیک یان دووانیان . نه‌مه وه‌کو نمونه . له باوکیان جیا ببنه‌وه له باوکیان له چادریک یان خیمه‌یه‌ک ، و باوکیشیان له مال‌که‌دا بمینیت‌ه‌وه ، وه به‌وشیوه‌یه ، به‌لام راسته‌وه‌وخو ده‌ستپیشخه‌ری بکه‌ن له به‌حه‌لا‌دانانی سوو (رپبا) به‌م بیانوو ، نه‌وا من ده‌لیم : نه‌م بیانوو زور ناشیاو و ناقول‌اتره له خودی تاوانه‌که ... راسته ژیان دژوار و ناره‌حه‌ته ، به‌لام ئیمه ده‌بیئت و ته‌ی خوی پهره‌دگارمان له پیش چاودا بیئت که فهرموویه‌تی : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ ﴾ .

دووهم : فه‌توای زانای پایه‌به‌رزی سهرده‌م شیخ (عبدالعزیز بن باز) - به‌رحمه‌ت بیئت - :

زانای پایه‌به‌رزی سهرده‌م شیخ (عبدالعزیز بن باز) - به‌رحمه‌ت بیئت - نه‌م پرسیاره‌ی لی‌کرا ((إذا احتاج الرجل إلى شيء من المال لمؤنة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه فهل يجوز له أن يستدين من البنك ؟)) ، واته نه‌گهر پیاو پی‌ویستی به بریک پاره بوو بو‌خه‌رجی خانووه‌که‌ی یان بژاردنی کری‌خانووه‌که‌ی ، یان هاوشیوه‌ی نه‌وه ، و که‌سیشی ده‌ست ناکه‌ویئت که ده‌ست قه‌رزی بداتی ، یان قه‌رزی لی‌وه‌برگړیت ، ئایا بو‌ی هه‌یه قه‌رز له به‌نق بکات ؟

به‌پړیزیشیان به‌م شیوه‌یه وه‌لامی دایه‌وه : ((إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية كأن يأخذ منه قرضاً بمثل من دون زيادة أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر فلا بأس . أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز ، لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم يرد في أكل الميتة ونحوها قال الله سبحانه : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ [سورة البقرة : الآية ۲۷۵] ، قال أهل التفسير معنى ذلك أنه يقوم من قبره يوم القيامة كالجنون .

ثم قال الله سبحانه بعد ذلك : ﴿ ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقَها فَلَهُ مَا سَكَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَحَقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [سورة البقرة : الآيتان ۲۷۵ ، ۲۷۶] .

وصح عن رسول الله ﷺ أنه : " لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء " (٦٩) .

والآیات والأحادیث فی تحریم الربا والوعید علیه كثيرة مشهورة وليس عَدَمُ المحتاج من یقرضه أو یبیع علیه یجعله فی حکم المضطر الذی تبیح له المیته أو الربا ، هذا قول لا وجه له من الشرع لأن فی إمكان المحتاج أن یعمل بیده حتی یحصل ما یسد حاجته أو یسافر إلى بلاد أخرى حتی یجد من یقرضه أو یبیع علیه بالدين إلى أجل .

والمضطر هو الذی یخشى على نفسه الموت إذا لن یأكل من المیته ونحوها بسبب شدة المجاعة وعدم قدرته على ما یسد رمقه بالكسب ولا بغيره ولیست حاجة هؤلاء الذین یعاملون البنوك بالربا فی حکم الضرورة الی تبیح المیته ونحوها وكثیر من الناس سهل علیهم أمر الربا حتی صار یعامل فیهِ ویفتی الناس به بأدنی شبهة وما ذاك إلا لقلة العلم وضعف الإیمان وغلبة حب المال على النفوس نسأل الله السلامة والعافیة مما یغضبه ... والله المستعان)) (۷۰) .

واته : ئەگەر قەرزکردنه‌که‌ی له به‌نق به پڕیگه‌یه‌کی شه‌ری بیټ ، وه‌ک ئەوه‌ی که قهرزیکی لیوه‌رگریټ و وه‌کو خۆی بیداته‌وه به‌بئ زیاده ، یان کالایه‌کی لی بکریټ بۆ ماوه‌یه‌ک . ئەگەر به به زیاتریش بیټ له نرخی کالاکه . له‌و پۆژهدا ، ئەوه هیچی تیڤا نیه .

به‌لام ئەگەر به شیوه‌یه‌کی سوودارانه قهرزیان لیبکات ، ئەوا حه‌رامه و نایبټ ، چونکه خوای په‌روه‌ردگار سوو (پریبا) ی حه‌رام و قه‌ده‌غه کردووه له کتیبه‌ پیرۆزه‌که‌یدا ، و سوننه‌تی پیغه‌مبه‌ره‌که‌ی ﷺ ، وه ئەوه‌نده هه‌ره‌شه‌ی له سه‌ر هاتوو که زیاتره له‌وه‌ی که سه‌باره‌ت به خواردنی مرداره‌بوو و هاوشیوه‌ی هاتوو ، هه‌روه‌کو خوای په‌روه‌ردگار فهرموویه‌تی : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [سورة البقرة : الآية ۲۷۵] ، زانایانی پاقه‌ی قورئان سه‌باره‌ت به واتای ئەوه فهرموویانه : سوو‌خۆر له پۆژی دوا‌ییدا وه‌کو شیت له گۆره‌که‌ی زیندوو ده‌بیته‌وه .

پاشان خوای په‌روه‌ردگار فهرموویه‌تی : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يُحَقِّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ﴾ [سورة البقرة : الآيتان ۲۷۵ ، ۲۷۶] .

وه به (صحیح) یش له پیغه‌مبه‌ری خواوه ﷺ پیمان گه‌شتوو که فهرموویه‌تی : " لعن أكل الربا وموكله و كاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء " .

ئایه‌ت و فهرمووده‌ش سه‌باره‌ت به حه‌رامیټی سوو (پریبا) هه‌ره‌شه له‌وباره‌یه‌وه زۆر و ئاشکران . وه نه‌بوونی که‌سیش بۆ قهرزی‌یدانی ئەو که‌سه‌ی که پیو‌یستی به قهرزه ، وای لیناکات که مامه‌له‌ی زه‌روه‌ت بۆ خۆی بکات که مرداره‌وه‌بووی بۆ حه‌لاله یان سوو (پریبا) ، ئەمه ووته‌یه‌کی هیچ پوویه‌کی پاستی تیڤا نیه له شه‌ریعه‌دا ، چونکه ئەو که‌سه‌ی که پیو‌یستی هه‌یه ده‌توانیټ کاربکات به ده‌سته‌کانی خۆی ، بۆ ئەوه‌ی ئەوه‌ی که پیو‌یستی به ده‌ستی به‌ینیټ ، یان سه‌فه‌ر بکات بۆ ولاتیکی تر تا‌کو که‌سیکی ده‌ست ده‌که‌ویټ قهرزی بداتی یان شتیکی پی بفرۆشیټ به قهرز بۆ ماوه‌یه‌ک .

زه‌روه‌ت داریش ئەو که‌سه‌یه که بترسیټ به‌هه‌لاکه‌تدا بپوات و بمریټ ، ئەگەر مرداره‌وه‌بوو نه‌خوات ، وه ئەو که‌سه‌ی که نه‌توانیټ به کاروکاسپی کردنی و جگه له‌وه‌ش بژیوی پۆژانه‌ی ده‌ربکات ، وه

پیوستی ئه‌وانه‌ی که له گه‌ل به‌نقی سووکاردا (الربوي) نه‌گه‌شتووته ئه‌وه‌ی که حوکمی زه‌رووره‌تیا‌ن بدریته سهر و مرداره‌وه‌بوو و جگه له‌ویان بۆ‌ه‌لال بکریت ، وه به‌داخه‌وه زۆریک له سوو‌خوار‌دنیا‌ن له لا ئاسان بوو ، به شیوه‌یه‌که کاروکاسپی و هه‌لسوو که‌وتی پئی ده‌کات و فه‌تواشی تیدا ده‌دات به بچوکترین گومان !!! ئه‌وه‌ش جگه له که‌می زانست و ئیمان ، و زالبوونی خو‌شویستنی مال و سامان نه‌بی‌ت هیچی تر نیه ، که زالبووته سهر دله‌کان ، داواکاری‌ن له خوی په‌روه‌ردگار پارێزه‌رمان بی‌ت له‌و شتانه‌ی که تو‌په‌کاریه‌تی ... خوی په‌روه‌ردگاریش ته‌نها یارمه‌تی دهره له‌و کاره‌دا .

سراییم : فه‌توای فه‌قیه‌و زانای ئو‌صولی شیخ (محمد صالح العثیمین) - به‌رحمه‌ت بی‌ت - :

ئهم زانا پایه‌به‌رزه که‌سیک پرسیا‌ری لی‌ده‌کات سه‌باره‌ت به وه‌رگرتنی قهرز . له گه‌ل بوونی سوو (رپبا) له سهری . بۆ مه‌به‌ستی کرینی خانوویه‌که بۆ‌خوی و مندالکائی ، ئه‌ویش به‌پاشکاوی یاسا‌غی (نه‌هی) له‌م کاره ده‌کات و به‌هه‌رام و قه‌ده‌غه‌کراوی شه‌رعی داده‌نی‌ت ، که ئه‌مه ده‌قی پرسیا‌ره‌که و وه‌لامه‌که‌شه :

ده‌قی پرسیا‌ره‌که : ((هل يجوز للمسلم أن يقترض من البنك قرضا ربويا من أجل شراء منزل له ولأولاده ؟ مع العلم بأنه لا يوجد من المسلمين من يقرضني قرضا حسنا ، وأخشي من ضياع مالي في الإيجار ؟)) .

واته : ئایا موسولمان بۆی هه‌یه قهرزیک له به‌نق بکات سووی له‌سهر بی‌ت ، بۆ مه‌به‌ستی کرینی خانوویه‌که بۆ‌خوی و مندالکائی ؟ له گه‌ل زانی‌نی ئه‌وه‌ی که هیچ موسلمانیک نیه که قهرزم باتی بی سوو بی‌ت . زیاده‌ی له سهر نه‌بی‌ت . وه له‌وه‌ش ده‌ترسم پاره‌که‌م له کرێی خانوودا نه‌می‌نی‌ت و به‌هوتی‌ت ؟ وه ئه‌مه‌ش ده‌قی وه‌لامی به‌رێزیا‌نه : ((لا یحل له أن يأخذ دینا بالربا من أجل أن تشتري له بيتا یستغني به عن الإيجار ، لأن الله ذکر وعید الربا وشدّد فيه ، حتی إن شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله قال : إنه ورد فيه من الوعيد ما لم یرد في ذنب دون الشرك)) (٧١) .

(٧١) (الاقتراض بالربا من المصرف من أجل شراء منزل ، الشيخ / محمد بن صالح العثیمین) .

موسولمانی خواناس : نه‌که‌ی به‌ووته‌ی ئه‌وانه فریو بخوی که ئهم فه‌توایا‌یه‌ی زانای پایه‌به‌رز و ئو‌صولی شیخ (محمد بن صالح العثیمین) - به‌رحمه‌ت بی‌ت - ده‌گیرنه‌وه له سهر هه‌لالی وه‌رگرتنی پیشینه‌ی خانوبه‌ره ، که تیدا هاتووه : ((شیخ موحه‌مه‌د صالح عوسه‌یمین ، که یه‌کیکه بووه له گه‌روه‌ر ماموستا شاره‌زا و بلیمه‌ته‌کانی سه‌عوودییه ، دوا‌ی ئه‌وه‌ی کابرایه‌که نامه‌یه‌کی بۆ‌ناردوووه و تیا‌یدا پرسیا‌ری ئه‌وه‌ی لی‌ده‌کات که ئایا حوکمی شه‌رعی چۆنه له باره‌ی ئه‌و که‌سه‌وه ، که ده‌یه‌وی‌ت خانوویه‌که بکات و ده‌ستی کورته به‌لام هه‌ندی‌ک که‌س ، که پارهیان له بانکدا بووه و زیادی کردوووه دین ئه‌و زیاده‌یه‌ی ده‌ده‌نی‌تا خانوو‌ه‌که‌ی پئی ته‌واو بکات و لی‌شی وه‌رنا‌گرنه‌وه ؟ (له ١٠ ی موحه‌په‌می ١٤١٩ ی کۆچیدا) له وه‌لامیدا فه‌رموویه‌تی : هیچ گونا‌هت ناگات ئه‌گه‌ر ئه‌و دیا‌رییه وه‌رگیریت ، که پیک هاتوووه له مالیک که به (رپبا) په‌یدا‌کراوه و بۆ‌بۆ پی‌ده‌ویستنی خۆتی خه‌رج بکه‌یت ، یا‌ن بیکه‌يته خیر بۆ‌هه‌ژاران ، یا‌ن قوتا‌بخانه‌یه‌کی پی‌که‌يته‌وه ، چونکه گونا‌ه‌بار ئه‌و که‌سه‌یه ، که په‌یدا‌ی کردوووه ! ته‌نانه‌ت ئه‌گه‌ر ئه‌وان بۆیه که ده‌یده‌ن وه‌ک تو‌به‌کردن ، دروسته ، به‌لام ئه‌گه‌ر به‌نیازی ئه‌وه‌بن که خیریان بگات ، نه‌خیر ، ئیتر سه‌رچاوه‌که‌ی هه‌رکه‌س بی‌ت ئه‌وه‌ی به‌خیر وه‌ریده‌گری‌ت گونا‌هی ناگات)) (مجموع فتاوی ورسائل فضیلة الشيخ محمد بن صالح العثیمین ، ط : دار ابن هیثم ، ج (١٨) ص (٤٧١)) ، چونکه ئه‌گه‌ر دیقه‌ت وتی‌رمانمان هه‌بی‌ت له فه‌تواکه‌دا ئه‌وا بۆمان ده‌رده‌که‌وی‌ت که فه‌تواکه له دۆلیکه و به‌لگه‌پی‌هه‌نانه‌وه‌که‌شی له دۆلیکی تر (الفتوی فی واد والاستدلال به فی واد آخر) ، له به‌ر ئه‌وه‌ی

واته : بۆی نیه و نابیت قهرزیک وهرگریت که سوو (ریبا) ی له سه‌رییت ، بۆ ئه‌وه‌ی خانوویه‌کی پی بکریت ، و پرزگاری بیت له کری‌ی خانوو ، چونکه خوای په‌روه‌ردگار هه‌په‌شه‌ی سه‌بارت به سوو باسکردوو و توندی تیدا نوواندوو ، ته‌نانه‌ت شیخی پایه‌به‌ری ئیسلام (ابن تیمیه) . به په‌حمه‌ت بیت . فره‌موویه‌تی : ئه‌وه‌نده‌ی هه‌په‌شه سه‌بارت به سوو هاتوو ، سه‌بارت به هیچ تاوانیکی تر نه‌هاتوو که که‌تره له هاوه‌ل‌پیاردان .

چوارهم : فه‌توای زانای شه‌رعزان شیخ (د — صالح الفوزان) :

به هه‌مان شیوه‌ی زانایانی پیش خوی شیخ زانا دکتور (صالح الفوزان) ئهم پرسیاره‌ی لی‌ده‌کریت ((أخذت قرضاً من البنك لأبني به مسكناً لي ؛ فهل يعد هذا القرض رباً ؟)) ، واته : قهرزیکم وهرگرتوو له به‌نقه‌وه ، بۆ ئه‌وه‌ی خانوویه‌ک بۆ خۆم دروست بکه‌م ، ئایا ئهم قهرزکردنه به سوو (ریبا) ده‌ژمی‌دری‌ت ؟ ئه‌ویش به‌م شیوه‌یه وه‌لام ده‌داته‌وه : ((القرض بالفائدة ربا يجمع أهل العلم ، سواء من البنك أو من غيره ، وبناء المسكن لا يسوغ التعامل بالربا ؛ لأن الله حرم الربا مطلقاً ، وشدد الوعيد فيه ؛ فعليك أن تتوب إلى الله مما صنعت ، وكان الواجب عليك أن تسأل أهل العلم قبل أن تقدم على هذه المعاملة ، وإمكانك أن تشتغل وتكتسب ما أباح الله ، ثم إذا تحصلت على كسب مباح ؛ بنيت لك مسكناً منه)) (٧٢) .

واته : قهرزکردن له گه‌ل بوونی سوو و زیاده‌یه‌ک له کانی بژاردن و دانه‌وه‌ی ، سووه به کو‌پای زانایان ، هیچ جیاوازی نیه و یه‌کسانه قهرزکردنه‌که له به‌نق بیت یان له جگه له‌و ، وه بنیاتکردن ، و دروستکردنی خانوو ، پێگه به‌وه نادات که کار به سوو بکریت ، چونکه خوای په‌روه‌ردگار سووی به په‌هایه‌ی حه‌رام و قه‌ده‌غه کردوو ، و هه‌په‌شه‌ی توندی له سه‌ر داناوه ، بۆیه پی‌ویسته له سه‌رت تووبه بکه‌یت و بگه‌پێت‌ه‌وه بۆ لای خوای په‌روه‌ردگار ، له‌و کرده‌وه‌ی که کردووته ، وه پی‌ویست بوو له سه‌ریشت که پرسیار له زانایان بکه‌ی پیش ئه‌وه‌ی هه‌ستی به‌م کاره ، وه ده‌شتوانیت کاروکاسپی له‌و شتانه بکه‌ی که خوای په‌روه‌ردگار بۆی هه‌ل کردوین ، پاشان که پاشه‌که‌وتت له کاروکاسپی هه‌ل‌ل‌دا کرد ، ده‌توانیت خانوویه‌کی لی‌بکریت .

پێنجهم : فه‌توای ده‌سته‌ی هه‌میشه‌یی بۆ تو‌یژینه‌وه و فه‌توای عه‌ره‌به‌ستانی سعودیه (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) :

پرسیار کرا ده‌سته‌ی هه‌میشه‌یی بۆ تو‌یژینه‌وه و فه‌توای عه‌ره‌به‌ستانی سعودیه (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) سه‌بارت به ((حکم الإسلام في أخذ قرض من البنك بالربا لبناء بيت متواضع ؟)) .

ئهم فه‌توایه باس له که‌سی‌ک ده‌کات سوو (ریبا) ی به‌ده‌ست هیناوه و ئه‌یه‌وی‌ت لی‌ی پرزگار ببیت ، ئاشکراشه ئه‌و پارانه‌ی که به‌و پێگه‌یه به ده‌ست هاتوون به‌ فیرو نادری‌ن و له ناونا‌برین ، به‌لکو له مه‌صله‌حه‌ی هه‌ژاران و ده‌ست‌گورتان ، و بواره گشتیه‌کاندا به‌کار ده‌بریت ... جا نازانم چ په‌یوه‌ندی‌ه‌ک له نیوان ئهم فه‌توایه و پیشینه‌ی خانووبه‌ردها هه‌یه ؟!!! له کاتی‌کدا که فه‌توای ئهم زانا پایه‌به‌رزه زور به راشکاوی باس له حه‌رامی‌تی ئه‌و کاره ده‌کات ، هه‌روه‌کو له فه‌تواکاندا باسی لی‌وه کرا .

واته : حوکمی ئیسلام چیه سه‌بارت به وەرگرتنی قهرزیک که سووی له سهر بیئت له به‌نقه‌وه ، به مه‌به‌ستی دروستکردنی خانوویه‌کی ها که زایی و موته‌وازع ؟

ئه‌و ده‌سته به‌پرزده‌ش له وه‌لامدا فهرموویان : ((یحرم أخذ قرض من البنوک و غیرها بریا ، سواء کان أخذ القرض للبناء أو للاستهلاك فی طعام أو کسوة أو مصاریف علاج ، أم کان أخذہ للتجارة به و کسب بمائه ، أم غیر ذلك ، لعموم آیات النهی عن الربا ، وعموم الأحادیث الدالة علی تحریمه ، كما إنه لا يجوز إيداع مال فی البنوک ونحوها بالربا . وبالله التوفیق وصلى الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم)) (۷۳) .

واته : حهرامه قهرز وهریگریت له به‌نق بیئت یان جگه له وه‌نگهر سووی له سهر بیئت ، هیچ جیاوازیش نیه له‌وه‌ی که قهرزه‌که بۆ دروستکردنی خانوو بیئت ، یان بۆ به‌کاربردنی بیئت له خواردن یان پۆشاک یان خهرجی بۆ چاره‌سهرکردنی نه‌خۆشی یان بۆ مه‌به‌ستی بازرگانی و کاسپی کردن ، یان جگه له‌وانه‌ش ، ئه‌وه‌ش له به‌ر گشتی ئه‌و ئایه‌تانه‌ی که یاساغی (نه‌هی) له سوو (ریبا) ده‌کهن ، وه‌ه‌روه‌ها له به‌ر گشتی ئه‌و فهرموودانه‌ی که به‌لگهن له سهر حهرامییتی ، هه‌روه‌کو نابیئت پاره و پوول له به‌نق و هاوشیوه‌کانی دابنریت له گه‌ل بوونی سوو له سهری ... ته‌نها خوای په‌روه‌ردگاریش مرو‌ف سه‌رده‌خات ، و سه‌لات و سه‌لامیش له سهر پیغه‌مبه‌رمان بیئت (محمد) و له ئه‌هل و هاوه‌لانی (۷۴) .

چه‌ند فه‌توایه‌کی په‌یوه‌ست به
باسی زه‌روره‌ت و وەرگرتنی سوو (ریبا)

یه‌که‌م : که‌سیک که ناتوانی ماره‌یی ژنه‌ینانه‌که‌ی به‌ده‌ست بیئیت :

پرسیار کرا ده‌سته‌ی هه‌میشه‌یی بۆ تووژینه‌وه و فه‌توای عه‌ره‌به‌ستانی سعودیه (اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء) سه‌بارت به که‌سیک : ((عقد النکاح ولم یستطع توفير المهر ، هل له أن یقترض من البنك الربوي ؟)) ، واته : ژنی ماره‌کردووه و نه‌یتوانیوه ماره‌یه‌که‌ی ئاماده‌بکات ، ئایا بۆی هه‌یه له به‌نقیکی ریباکار قهرز بکات ؟

ئه‌وانیش له وه‌لامدا فهرموویان : ((لا يجوز لك هذا القرض ، وليس ما ذكرت من حاجتك إلى المهر مبررا لأخذك قرضا بنسبة ربوية من البنك أو غیره ، وعليك تقوی الله ، فإنه من یتق الله یجعل له مخرجا ، ویرزقه من حیث لا یحتسب ، ومن یتوکل علی الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شیء قدرا . نسأل الله أن ییسر أمرک ، ویفرج کربک ، ویغنیک عن الحرام بالحلal ... والله أعلم)) (۷۵) .

واته : بۆت نیه ئه‌م قهرزه‌ بکه‌ی ، ئه‌وه‌ش که باست کردووه له پیووستیت بۆ به‌ده‌ست هیئانی ماره‌یی هیچ بیانوویه‌ک بۆ وەرگرتنی قهرزیک به‌ زیاده‌ی بریکی دیاریکراوی سوو (ریبا) له به‌نق بیئت یان جگه له‌و ، وه‌ پیووسته له خوا بترسی ، چونکه هه‌رکه‌سیک له خوا بترسیت ریگه‌چاره‌ی بۆ

(۷۳) فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ۱۳ / ۲۶۹ (۳۸۵ / ۱۳) .

(۷۴) (دکتور !!!) خاوه‌ن ره‌شنووسی (نایین له‌مه‌ریک له به‌رده‌م خۆشه‌ختیدا !!!) ده‌لیت : ((به‌ه‌روای من هه‌ر که‌س

شاره‌زاییه‌کی ته‌واوی له ئوسولی فیه‌قدا نه‌بیئت ناتوانیئت فتوا له سهر حهرامی و چه‌لانی کوشتنی میرووله‌یه‌کیش بدات !)) !!!

(۷۵) فتاوی اللجنة الدائمة : ۱۳ : ۳۸۷ .

دهدوژیتتهوه ، و پوژی ددهات له پښگهیهکهوه که هستی پئی نهکات ، وه ئهوهش که متمانه و پشت به خوا ببهستی ئهوا ئهوی بهسه ، و خوای پهروهردگار کاری خوئی جئ بهجئ دهکات ، هه موو شتیکیش لای خوای پهروهردگار دیاریکراوه ، دواکارین له پهروهردگار کارئاسنیت بو بکات ، ناپهحهتیت له سهر لابات ، و دهله مهندت بکات به حه لالی خوئی و پیووستیت نه بیئت به حهرام ، و قه دهغه کراوه کانی ... خوای پهروهردگاریش زاناتره .

دووهم : قهرزکردن بو ته واکردنی خویندنی زانکو ، یان کرینی ئوتوموبیل ، یان خانووبه ره :

ئهه پرسیارهش ههر ئاراسته ی دهسته ی هه میشه یی بو توژیینه وه و فه توای عهره بستانی سعودیه (اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء) کرا که تییدا هاتووه : ((ما حکم أخذ قرض ربوي من البنك للحاجة الماسة مثل مواصلة الدراسة الجامعية أو شراء سيارة لصاحب عائلة ، أو منزل للعائلة ، مع العلم بأن المقترض لم يجد من يقرضه بدون فائدة ؟)) ، واته : حوکمی وهرگرتنی قهرزیککی سوودار (قرض ربوي) چیه له بهنقه وه ، له بهر پیووستی زور بوئی ، وه که ته واکردنی خویندنی زانکو ، یان کرینی ئوتوموبیلیک بو خاوهن خیزانه که ، یان خانووبه ره یه که بو خیزانه که به گشتی ، له گهل زانینی ئه وه ی که ئه وه که سه ی که قهرزه که دهکات که سه ی دهست نه که و تووه به بی سوو قهرزی بداتی ؟

وه لامه که شئی ئه مه یه ((الحمد لله : أولاً : يحرم الربا حيث وجد وبأي صورة كانت على صاحب رأس المال ومن اقترض منه بفائدة ، سواء كان المقترض فقيراً أو غنياً ، وعلى كل منهما وزر ، بل كل منهما ملعون ، ومن أعانهما على ذلك من كاتب وشاهد ، ملعون أيضاً لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه

شوکر وستایش بو خوای پهروهردگار :

یه کهم : ده بیئت بزانیئت که سوو (ریبا) له ههر کوئییه که دا بیئت حهرامه و قه دهغه کراوه ، به ههر شیوه یه که بیئت ، حهرامه له سهر خاوهن سه رمایه که ، و ئه وه که سه ش که پاره که ی لیقه رزکردووه به سوو وه ، که سه ی قهرز که ره ژار بیئت یان دهوله مهند ، تاوانیش له سهر ههر دوو لا ده بیئت ، به لکو ههر دوو لا بهر له عننه (نهفرین) ده که ون ، ههروه ها ئه وه ش که یارمه تی دهریان بوو بیئت له وه کاره دا ، نووسه ری گریبه نده که یان بیئت ، یان شاهیده کانی ههر بهر له عننه ده که ون ، ئه وه ش له بهر گشتیئی ئایه ته کان و ئه وه فه رموودانه ی که له پیغه مبه ره وه ﷺ جیگر و سه لمیندراوون له سهر حهرامیئت سوو (ریبا) .

ثانیاً : لیس للمسلم سواء كان غنياً أو فقيراً أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة (٥ ٪) أو (١٥ ٪) أو أكثر أو أقل لأن ذلك من الربا وهو من كبائر الذنوب ، وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال من العمل عند أرباب الأعمال أجيراً أو الانتظام في عمل حكومي مباح أو الاتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح)) (٧٦)

دووهم : بو هیچ موسلمانیک نیه دهوله مهند بیئت یان هه ژار قهرز له بهنق وهرگریئت ، به زیاده ی قازانج ، جا ئه وه قازانجه (٥ ٪) بیئت یان (١٥ ٪) یان زیاتر یان که متر ، چونکه ئه وه کاره سووه (ریبا) یه ، و یه کیکه له

تاوانه گه‌وره‌کان ، ئاشکراشه که خوای په‌روه‌دگار ده‌ولمه‌ندی کردوین و وای لینه‌کردوین که پیوستمان به‌و کاره هه‌بیته‌وه‌ش به‌وه‌ی که بۆی شه‌رعاندوین له‌ پرێگه‌کانی که‌سابه‌تی هه‌لال له‌ لای نه‌و که‌سانه‌ی که‌ خاوه‌ن کار و پیشه‌ن وه‌کو کریگرده‌یه‌ک ، یان به‌کارکردن له‌ کاریکی حکومی که‌ هه‌لاله ، یان له‌ بازرگانیدا ، یان به‌ پاره‌ی که‌سانیکی تر که‌ پی‌ی ده‌وتریت (المضاربة) به‌ پرێکه‌وتن له‌ سه‌ر دابه‌شکردنیک‌ی دیاریکراو له‌ نیوان به‌کاربه‌ر و خاوه‌نی پاره‌ی به‌کار براودا .

بۆ ناوی قه‌ده‌غه‌کراوه‌کان به‌ ناوی تره‌وه‌ بناسین به‌ خه‌لک
سوو هه‌ر سووه‌ با خه‌لک هه‌رچ ناویکی لیبنات ؟!

گوپینی ناوه‌کان هیچ له‌ راستی قه‌ده‌غه‌کراوه‌کان ناگوپیت !! هه‌روه‌کو پیشه‌وا (ابن‌القیم) . به‌ ره‌حمه‌ت بیته . فه‌رموویه‌تی : ((إن استحلال الربا باسم البيع ظاهر ، كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع وحققتها حقيقة الربا ، ومعلوم أن الربا إنما حرم لحقيقته ومفسدته لا لصورته واسمه ، فهب إن المرابي لم يسمه ربا وسماه بيعا !! فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها ... ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة)) (٧٧) .

واته : هه‌لالکردنی سوو (ریبا) به‌ناوی فروشتن ئاشکرایه ، وه‌ک نه‌و هیلانه‌ی که‌ له‌ شیوه‌دا شیوه‌ی فروشتنه‌ به‌لام له‌ راستیدا هه‌قیقه‌تی سوو (ریبا) یه ، وه‌ ئاشکراشه که‌ سوو له‌ به‌ر هه‌قیقه‌ت و خراپه‌ی هه‌رام کراوه‌ نه‌ک له‌ به‌ر شیوه‌ و ناوی ، با وادابنیک‌ که‌ سوو (ریبا) خۆر ناوی نه‌یت سوو (ریبا) و ناوی لیئا فروشتن !!! نه‌وه‌ هیچ له‌ راستی و ماهیه‌ته‌که‌ی ناگوپیت له‌ سه‌ری ... وه‌ زانراویشه که‌ قه‌ده‌غه‌کردن ده‌گه‌رپه‌ته‌وه‌ بۆ هه‌قیقه‌ت و خراپه‌ی هه‌رام کراوه‌ نه‌ک له‌ به‌ر شیوه‌ و ناوی .

به‌لکو تاوانه‌که‌ی نه‌و کاته گه‌وره‌ت ده‌بیته که‌ ئیمه‌ هیله به‌کار بینین بۆ هه‌لالکردنی قه‌ده‌غه‌کراوه‌کان ، هه‌روه‌ک (العلامة ابن عثيمين) . به‌ ره‌حمه‌ت بیته . فه‌رموویه‌تی : ((وكذلك المرابي ومن يأكل الربا سواء بصراحة أو بتحايل ، والحيلة في ذلك أقبح من الصراحة لأنها تتضمن مفسدتين : المحرم والمخادعة والخيانة لله سبحانه ، وهذا لا يخادع إلا نفسه ، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)) .

واته : وه‌ نه‌و که‌سه‌ش که‌ له‌ سوو (ریبا) کارده‌کات و نه‌وه‌ش که‌ سوو ده‌خوات ، وه‌کویه‌کن به‌ ئاشکرا و راشکاوی بیخوات یان به‌ هیله ، هیله‌ش له‌و کاره‌دا زۆر ناشرین و قیزه‌ون تره‌ له‌ ئاشکرا و راشکاوی ، چونکه‌ دوو خراپه‌ ده‌گریته‌ خۆ : هه‌رامی و خه‌له‌تانندن و خیانه‌ت کردن له‌ خوای په‌روه‌دگار ، نه‌م جوړه که‌سانه‌ش جگه‌ له‌ خوایان که‌سی تر ناخه‌له‌تینن ، چونکه‌ خوای په‌روه‌دگار به‌ ئاگایه به‌ خیانتکاری چاو و نه‌وه‌ش له‌ سینگدا شاردراره‌ته‌وه .

بۆیه ده‌بینیت له‌ پۆژگاری ته‌مه‌رودا هه‌رام هه‌لال ده‌که‌ین ، و به‌ پیچه‌وانه‌شه‌وه ، به‌ بیانووی گوپینی ناوه‌کان که‌ هیچ کاریگه‌ریان نیه له‌ گوپینی راستی و هه‌قیقه‌تی قه‌ده‌غه‌کراوه‌کان ، نه‌وه‌تا : ناوی مه‌یمان گوپیه به‌ مه‌شروباتی پوچی !!! درۆ و خه‌له‌تانیشمان کردووه‌ته‌ دۆبلۆماسیه‌ت !!! و په‌شوه‌ش

گوڤاوه به دیاری و ئیکرامیه !!! دوو پروویش به موجه له کردن !!! و داوینپیسیش به په یوه ندی خوشه ویستی و خیانه تی زهوجی !!! و سه ما کردن و پروتی و به په لایش به هونه و تازه گهریتی !!! پروتیشمان ناواناوه به مه دهنیه !!! و دهست گرتن به ئایینیش به ره جعیه !!! سوو (ریبا) ش به قازانج و رسومات ، و ئوجره ی که شف !!! وه سه ده های تریش که چی له راستیدا : ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ [سورة النجم : ۲۳] .

ئه‌ی تو بلیت ئیمه ئه و ئایه تانه مان نه بیستوو له سر (أصحاب السبت) که چوّن حيله و فیلیان به رامبه‌ره به خوی په روه‌ردگار نه‌نجامدا و ئاکامیشیان چوّن بوو ؟!! پیشه‌وا (ابن تیمیة) - به ره‌حمه‌ت بیئت . سه‌بارت به و ئایه‌ته و کاری گاواران فه‌رموویه‌تی : ((وقال بعض الأئمة : في هذه الآية مزجرة عظيمة للمتعاطين الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وليس بفقيه إذ الفقيه من يخشى الله تعالى في الرويات ... إلى غير ذلك من عظام ومصائب لو اعتمد بعضها مخلوق في حق مخلوق لكان في نهاية القبح ، فكيف في حق من يعلم السر وأخفى)) (۷۸) .

واته : هه‌ندی له پیشه‌وايان سه‌بارت به م ئایه‌تانه فه‌رموویانه : ئه‌م ئایه‌تانه راچه‌له‌کینه‌ریکی زور گه‌وره‌یه بو ئه و که‌سانه‌ی که فیل و حيله ده‌گرنه‌به‌ره بو ئه‌نجام دانی نه‌هی لی‌کراوه‌کان ، له‌وانه‌ی که خویان به شه‌رعزان ده‌زانن و واش نین ، چونکه فه‌قیه‌و شه‌رعزان ئه و که‌سه‌یه که له خوا بترسیت له سووداره‌کان ... و جگه له‌وانیش له تاوان و موسیبه‌ته گه‌روه‌کان ، که ئه‌گه‌ره که‌سیک هه‌ندی له‌وانه به‌رامبه‌ره به که‌سیکی تر ئه‌نجام بدات له ئه و په‌ری ناشرینی و قیزه‌ونیدا بوو ، چجای ئه‌وانه له حه‌قی زاتی‌کدا بکریت که به ئاگایه له ئاشکرا و په‌نه‌انیه‌کان ؟!!

جا من لی‌رده‌دا به و که‌سانه‌ی که ناوی ریبا ده‌گوڤن و ناوی تری لی‌ده‌نیّت ده‌لیم : ئایا ئه و ری‌سایه‌تان نه‌بیستوو که زانایانی ئوصول دایان ناوه ، و تییدا هاتوو : ((كل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا)) . واته : هه‌موو قه‌رزیک که سوودیکی به مه‌رج گیراو را‌بکی‌شیّت ئه‌وه ئه و سووده به سوو (ریبا) ده‌ژمی‌ردریّت .

ئا‌شکراشه ئیستا زو‌رینه‌ی جو‌ره‌کانی قه‌رز سوو (ریبا) ی له سر دانراوه ، گارگو‌زاریه به‌نقیه‌کان بیّت ، یان سلفه‌ی زه‌واج ، و یان پیشینه‌ی خانووبه‌ره (سلفه‌ی عمار) ... هتد ، بویه ده‌بینیت هه‌ولده‌ریّت به‌هه‌ر شی‌وه‌یه‌ک بیّت حيله‌یه‌کی بو بدو‌زری‌ته‌وه !!! به‌هه‌ر ناویک بیّت !!! که له راستیدا هیچ له حه‌قیقه‌تی شته‌کان ناگو‌ریّت ، بو ئه‌وه‌ی له کو‌تایی و نه‌نجامدا بگات به و زیاده‌یه‌ی که مه‌به‌سته ، و زانراوه ، پیشه‌وا (القرطبي) به ره‌حمه‌ت بیّت فه‌رموویه‌تی : ((أكثر البيوع الممنوعة إنما تجر منعها لمعنى الزيادة ، إما في عين المال ، وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه)) (۷۹) .

واته : زو‌رینه‌ی ئه و کرین و فروشتنه‌ی که قه‌ده‌غه‌کراون ده‌بینیت له به‌ر زیاده‌یه‌ک تییدا قه‌ده‌غه‌کراوه ، یان له خودی پاره‌که‌دایه ، یان له سوودی که ده‌گه‌ری‌ته‌وه بو یه‌کیکیان ، ئه‌وه‌ش له به‌ر دواخستن بیّت یان شتیکی هاوشی‌وه‌ی ئه‌وه .

(۷۸) (الفتاوى الكبرى : ج ۶ / ص ۲۴) .

(۷۹) (تفسير القرطبي : ۳ / ۳۴۸) .

بویہ موسولمانان لہوہ ئاگادار دہکەمەوہ کہ بخەلەتین بەوہی ئیستا بۆتە مۆدە ی سەردەم ، و دابی پۆژانە ی قەلەم بەدەستان ، و ووتار بیژان ، کہ ناوی قەدەغەکراوەکان دەرگۆپن ، و ناویکی هاوچەرخی و مۆدە ی پیوہ دەنین ، وەك : سوود و قازانج لہ جیات ی سوو و (رپبا) !!! وە مەشروباتی پووحی لہ جیات ی مە ی و ئارەق !!! وە پیشکەوتن لہ جیات ی بەرەلایی !!! ئەوہش یەکیکە لہ نیشانەکانی نزیک بوونەوہ ی پۆژی دوا یی ، ھەرەکو (أبو أمامة الباهلي) ﷺ لہ پیغەمبەری خواوہ ﷺ بۆمان دەرگێریتەوہ کہ فەرموویەتی : " لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمي الخمر يسمونها بغير اسمها " (٨٠) ، واتە : شەو و پۆژ کۆتاییان نایەت تاکو کۆمەلێک لہ ئوممەتەکەم تیایدا مە ی نەخۆنەوہ و لہ گەل ناوانیان بە ناویکی تر جگە لہ ناوہکە ی خویان .

کہ لہ راستیدا ئەو ناوانانە ھیچ لہ حەقیقەتی شتە قەدەغەکراوەکان ناگۆریت ، ھەرەکو ئیستا ھەلەدەدریت رپبا بە ناویلیکی تروہ حەلال بکریں ، جاریک ناوی لیدەنەن : سوود و قازانج ، وە جاریکی تر : بەنکی ئیسلامی !!! ئەمجارەیان : حەقدەست و ئوجرە و سەرفیات ی کارمەندان !!! یان رسومات ی گریبەند ، و ... ھتد .

لەبەر ئەوہی ئاشکرایە ئەم جوړە کارانە حیلەن بۆ حەلال کردنی سوو (رپبا) ، چونکە حکومەت . یان لایەنی قەرزدەر . ئەگەر ئەو زیادەییە ی دەست نەکەوێت . بئی ئەوہی کیشە ی ناوہکە بیست . بە ھیچ شیوہیەک ئەو قەرزدەر (پیشینە ی خانووبەرکە . سلفە ی عەقارەکە) نادات ، وە دانەکەشی تەنھا لہ بەر زیادەکە ی بەرامبەر ئەو دواخستەنی کہ لہ قەرزدانەوہکە دا دەبیست ، ئەمەش ئاشکرا حیلە ی بۆ حەلال کردنی ئەوہی کہ خوای پەروردگار حەرامی کردووە ، با ناوہکە ی ھەرچیەک بیست ، چونکە مەبەستەکە ی مەبەستیکی حەرام و قەدەغە یە .

لە کۆتاییدا دەلیم : موسلمانان دەبیست لہوہ بە ئاگا بن کہ وەکو گاوەرەکان نەبن بە بچوکتین گومان و حیلە حەرام و قەدەغەکراوەکانی خوای پەروردگار حەلال بکەن خوای پەروردگار پەنامان بدات ، پیغەمبەری خوا لہوہ بارەییەوہ وەك ئامۆژکاریەک سەبارەت بە گاوەرەکان فەرموویەتی : " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله بأذن الحيل " (٨١) . واتە : نەکەن ئەوہی کہ گاوەرەکان ئەنجامیاندا و ئیوہش ئەنجامی بدن ، بەوہش قەدەغەکرا و حەرامەکانی خوا بە بچووکتری حیلە و فەرفیل حەلال بکەن .

(٨٠) (صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ، برقم : ٣٣٤٨) .

(٨١) (قال العلامة الألباني في (السلسلة الضعيفة : ٤١٦) : رواه ابن بطه في (جزء الخلع و إبطال الحيل) و إسناده جيد كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ، و حسنه في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي : ص ٢٨) .

بہ دیل چہہ بو ئہم کارہ ؟

رہنگہ ئہگہر تویر ژہر و لیكۆلہر بہ دوا ی بہ دلی ئہم کارہ نادرستہدا بگہریت ، ئہوا بیگومان زورن ، چونکہ هیچ گرفت و کیئشہیہک نیہ ئیللا لہ ئیسلامدا ریگہ چارہی بو دانراوہ ، بوہ لیئردا دوو ریگہ چارہ دہخہینہ بہر دہستی خوینہر بہ لکو بہو یانہوہ بتوانن چارہ سہری ئہم گرفہی پی بکھن :

ریگہ چارہی یہکہم : ئہوہیہ کہ پارہ پیڈانہکہ بہ شیوہی (بیع التقسیط) بیٹ ، و خانووہکہ بہ پارہ بخہ ملیندریت ، ئہوہش بہو شیوہیہ دہبیٹ کہ بہنق یان ہەر لایہ نیکی تر ہہستیت بہ کرینی خانووبہرہکہ و داننی نرخہکہی بہ خاوەنہکہی ، پاشان ئہو خانووہ بفروشتیتہوہ بہو کہسہی کہ پیووستیت بہ خانووہکہ ہہیہ ، ئہوہش بہ قہرز و بہ فروشتنی (التقسیط) کہ کریار تییدا بتوانیت لہ ماوہیہکی دیاریکراوہا بہ زیاتر بیداتہوہ ، واتہ بہ نرخیک زیاد لہ سہر نرخہکہی خو ی ، لہ گہل گفتدانی کریار بہ گہرانہوہی خانووبہرہکہ و دانانی بہ بارمتہ لہ ئہگہری نہتوانینی بژاردنی قہرزکہ بو فروشیارہکہ ... ئہم شیوہیہش پی دہووتریت (بیع المراجحة)^(٨٢) .

ریگہ چارہی دووہم : ئہوہیہ کہ گریبہندہکیان لہ سہر شیوہی گریبہندی دروستکردن (عقد الاستصناع) کہ لہ شہریعتدا باسکراوہ^(٨٣) ، ئہوہش بہوہی کہ کہسیک ہلدہستیت لہ سہر داواکاری کہسیک لہ کہسیکی تر داوای دروستکردنی خانووبہرہیہکیان دروستکردنی ہہرشتیکی تر لہ بہرامبہر نرخیکی دیاریکراوہی ئہوہی مہرجی ئہوہی تییدا بیٹ کہ دہبیٹ پیشوہخت پارہکہی بدریت ، بہ لکو دہتوانریت دواخريت بہ بہش بہش بدریتہوہ ، بہو شیوہیہی کہ لہ سہری پیک دہکھون .

وہ لہ ہہردوو شیوہکہشدا ئہوہ بہ مہرج دہگریٹ کہ لایہنی بفروشی عہقارکہ بوو بیٹ بہ مالک و خاوەنی عہقارکہ ، هیچ جیاوازیش نیہ لایہنہکہ بہنق بیٹ یان ہەر کومپانیایہکی تر بیٹ ، پاشان ئہم لایہنہ . دوا ی ئہوہی کہ دہبیٹ بہ مالکی عہقارکہ . ہلدہستیت بہ فروشتنی بو ئہو کہسہی کہ دہیہویت ، ئہوہش بہ شیوہی فروشتنی بہش بہش (بیع التقسیط) بہ زیاتر لہ نرخی کرینی ، لہ گہل بہ بارمتہ

^(٨٢) هذه الصورة تسمى ببيع المراجعة للآمر بالشراء ، وتقوم على أساس أن الراغب في شراء سلعة أو عقار ما يبدي رغبته للممول الذي هو البنك أو شخص ثالث — سواء كان فرداً أو شركة أو غير ذلك — في أن يشتري شيئاً معيناً أو محدداً بأوصاف يذكرها ، ثم يقوم الممول بشرائه من المالك الأصلي ، وبعد حيازته يقوم ببيعه بعقد مستقل على الأمر بالشراء ، وهو العميل بضمن مؤجل يناسب قدرته المالية ، وحيث إن الثمن دين في ذمة المشتري مؤجل إلى أقساط محددة فإن البائع يقوم برهن هذا العقار وفاء بهذا الدين ، وهذه الصورة جائزة بالشكل المذكور ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي يبين جواز هذه الصورة .

^(٨٣) حيث يتقدم المشتري بطلب لشراء العقار بعد تحديد أوصافه ضمن ما يعرف بعقد الاستصناع ، ويمكن للبنك في هذه الحالة أن يطلب من إحدى شركات العقارات أن تبني له العقار بنفس الشروط فيما يعرف بالاستصناع الموازي .

عقد الاستصناع : وهو من العقود الجائزة شرعاً عند جمهور الفقهاء ، وصفته في مثال التمويل العقاري أن يتفق المالك للأرض مع شركة مقاولات على أن تقوم ببناء الأرض وفق مخطط معين ، وتكون المواد على الشركة وهو يقوم بعد ذلك بسداد القيمة على أقساط يتفق عليها مع الشركة .

دانانی عه‌قاره‌که و گفتدانی کپیار به گه‌پاندنه‌وه‌ی له کاتی نه‌گه‌ری نه‌توانینی بژاردن و دانه‌وه‌ی قه‌زه‌که .

ئه‌م دوو ریگه‌یه دوو ریگه‌ی شه‌رعین و به به‌دیلیلش داده‌نرین بۆ ئه‌و شیوازه سووداره‌ی که ئیستا گالله ده‌کریت بۆ پ‌کردنه‌وه‌ی پیویستی هاو‌لاتیان له لایه‌ن حکومه‌ت و کومپانیاکانه‌وه .

کو‌تایی

و چه‌ند نامۆزگاری و بیرخستنه‌وه‌یه‌ک

ئه‌گه‌ر ئه‌مه‌مان له لادا جیگیر بوو ئه‌وا بۆمان ده‌رده‌که‌وی‌ت ، که هه‌ندی‌ک له به‌پ‌یزان مامۆستایان و پیشه‌وایانی ئاینی ، ئاسانکاریان زۆریان کردووه له‌وه‌ی له فه‌توادانیان به دروستی و هرگرتنی پیشینه‌ی خانووبه‌ره . سه‌ره‌پای بوونی سوو (ریبا) له سه‌ری . به کۆمه‌له به‌لگه‌یه‌کی بی توانا ، بی‌توانا‌تر له مالی عه‌نکه‌بووت ، به متمانه‌کردنیان له سه‌ر بنه‌وا‌ی (الضرورات تبیح المحظورات) ، که ئه‌مه‌ش ده‌رگایه‌کی گه‌وره ده‌کاته‌وه له پ‌ووی ئوممه‌تی ئیسلام بۆ که‌وتنه‌ تاوانی سوو‌خواردنه‌وه ، و ده‌رگایه‌کی‌شه بۆ ئه‌وه‌ی سه‌به‌ینی هه‌ر که‌س به بیانوویه‌ک بی‌ت ئه‌و تاوانه ئه‌نجام بدات ، ئه‌میان له به‌ر نه‌بوونی خانوو ، و ئه‌وی‌تریان له به‌ر ژنه‌ییان ، و ئه‌وی‌تریشیان له به‌ر نه‌بوونی ئۆتۆمۆبیل ، و هتد ، که هه‌مووشیان پ‌الپشت نا‌کرین به به‌لگه‌ی قورئانی پ‌یرو‌ز و سوننه‌تی پیغه‌مبه‌ره‌وه ﷺ ، نه‌ک ئه‌مه بگه‌ر فه‌تواکه‌شیان پیچه‌وانه‌ی ئه‌و دوو سه‌رچاوه‌یه‌ی ئاینی ئیسلام و ووته‌ی زانا و پیشه‌وا پایه‌به‌رزه‌کانیه‌تی !! پیشه‌وا (ابن القيم) فه‌رموویه‌تی : ((أفیظن المعرض عن کتاب ربه وسنة رسوله ﷺ أن ینجو من ربه بأراء الرجال ؟ ... أو یتخلص من بأس الله بکثر البحوث والجدال ، وضروب الأقیسة وتنوع الأشکال ؟ ... أو بالإشارات والسطحات وأنواع الخیال ؟)) .

واته : ئایا ئه‌و که‌سه‌ی که پشتی هه‌ل‌کردووه له کتیبه‌که‌ی په‌روه‌رگاری ، و سوننه‌تی پیغه‌مبه‌ره‌که‌ی ﷺ ، به ووته‌ی پیاوان له په‌روه‌رگاری پ‌زگاری ده‌بی‌ت ؟ ... یان به زۆری تو‌یژینه‌وه پ‌زگاری بی‌ت له سزای خوا ، یان به جو‌ره‌کانی پیواندن ، و هه‌مه په‌نگی شیوازه‌کان ؟ ... یان به ئاماژه و په‌ن ، و جو‌ره‌ها خه‌یالات ؟

بۆیه داواکارم له مامۆستایانی به‌پ‌یز و لی‌کۆله‌ر و تو‌یژه‌ره شه‌رع زانه‌کان به ووردی له‌و با‌سانه بکۆلینه‌وه ، به تایبه‌ت ئه‌و با‌سانه‌ی که ئوممه‌ت زیاتر به‌ره‌وه‌ه‌لدیر و دژواری ده‌بات ، وه با سه‌رده‌م ژیا‌نی پیغه‌مبه‌ری ئازیزمان ﷺ ، و هاوه‌لانی ﷺ سه‌رمه‌شق بی‌ت بۆ با‌سه‌کانیان ، ئه‌وه‌تا ئه‌گه‌ر . ئه‌و به‌پ‌یزانه . ته‌نها بیان‌پروانیا‌یه‌ته ژیا‌ننامه و سه‌رگوزشته‌ی پیغه‌مبه‌ری خو‌شه‌ویست و هاوه‌لانی بۆیان ده‌رده‌که‌وت که فه‌تواکه‌یان فه‌توایه‌کی نابه‌جی‌یه ، ئه‌وه‌تا زیاد له په‌نجا هاوه‌لی ئه‌هلی سوفه ، هیچ مال و حالیک و شو‌ینیان نیه جگه له مزگه‌وت نه‌بی‌ت ، که ژچی پیغه‌مبه‌ری خوا ﷺ ری‌ی پ‌ینه‌دان که له ریگه‌ی پیباوه بن به‌خواه‌ن مال و حال و خانووی خو‌یان !!! به‌لکو به‌توندترین شیوه ئاگاداری

کردونه ته وه له تاوانی سوو (پریا) خواردن ، ئه‌ی خو ئه‌گهر نه‌بوونی خانوو بیانویه کی شه‌ری ببايه ، ئه‌وا پیغه‌مبهری خوا ﷺ ری پیده‌دان به‌و کاره !!!

یان بو ئه‌و به‌پیزانه بیر له‌وه ناکه‌نه‌وه که بخوری سوو (پریا) و ئه‌وه‌ی به‌خواردی دهدات (که کاربه‌دهستانی حکومت ده‌گریته‌وه) ، و ئه‌وه‌ش گریبه‌ند نووسی نیوانیان (که کارمه‌نده‌کان ده‌گریته‌وه) ، و دووشایه‌ته‌که‌شیان ، هه‌موو نه‌فره‌ت لی‌کراون ، هه‌موو وه‌ک یه‌کن له‌و تاوانه و به‌رکه‌وتنی نه‌فره‌ته‌که !!!

ئه‌وه‌تا له پیغه‌مبهری خواوه ﷺ ده‌گیرنه‌وه له فه‌رمووده‌یه‌که‌دا که : " لَعَنَ أَكْلَ الرَّبِّا ، وَمُوكَلُّهُ ، وَكَاتِبُهُ ، وَشَاهِدِيهِ " ، وَقَالَ : " هُمْ سَوَاءٌ " (٨٤) .

واته : نه‌فره‌ت و له‌عنه‌تی کردوه له سووخور و ئه‌وه‌ی به‌خواردی دهدات ، و گریبه‌ند نووسی نیوانیان ، و دووشایه‌ته‌که‌شیان ، وه فه‌رموویه‌تی : هه‌موو وه‌ک یه‌کن له‌و تاوانه‌دا و به‌رکه‌وتنی نه‌فره‌ته‌که .

وه له فه‌رمووده‌یه‌کی تر دا هاتوه : " أَكْلَ الرَّبِّا ، وَمُوكَلُّهُ ، وَكَاتِبُهُ ، وَشَاهِدَاهُ ، ... ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٨٥) .

واته : سووخور و ئه‌وه‌ی به‌خواردی دهدات ، و گریبه‌ند نووسی نیوانیان ، و دووشایه‌ته‌که‌شیان ، نه‌فره‌ت و له‌عنه‌ت لی‌کراون له سه‌ر زاری (محمد) ﷺ له پوژی دوايیدا .

بویه پیشه‌وا (الهیتمی) . گه‌وره زانای مه‌زه‌بی شافعی . کرداری ئه‌و چوار کۆمه‌له‌ی له تاوانه گه‌وره‌کان (الکبائر) داناوه ، و فه‌رموویه‌تی : ((الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ وَالثَّمَانُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالْثَمَانُونَ ، وَالثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْثَمَانُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ : أَكْلُ الرَّبِّا وَإِطْعَامُهُ وَكِتَابَتُهُ وَشَهَادَتُهُ وَالسَّعْيُ فِيهِ وَالْإِعَانَةُ عَلَيْهِ)) (٨٦) .

واته : تاوانی گه‌وره‌ی : (١٧٩ و ١٨٠ و ١٨١ و ١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٤) بریتیه له سووخوردن ، و به‌ده‌رخواردانی که‌سی تر ، و نووسینی گریبه‌نده‌که‌ی ، و شایه‌تی بو دان ، و هه‌ولدان تیايدا ، و یارمه‌تی دانی خواردنیه‌تی .

وه دواى هیئانه‌وه‌ی ئه‌و فه‌رموودانه‌ی سه‌روه‌ر و هه‌ندی‌ک فه‌رمووده‌ی تر فه‌رموویه‌تی : ((وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ أَيْضًا : أَنَّ أَكْلَ الرَّبِّا وَمُوكَلُّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ وَالسَّاعِي فِيهِ ، وَالْمُعِينُ عَلَيْهِ كُلُّهُمْ فَسَقَةٌ ، وَأَنَّ كُلَّ مَالِهِ دَخَلَ فِيهِ كَبِيرَةٌ . وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ ، فَلِذَلِكَ عُذَّتْ تِلْكَ كُلُّهَا كَبَائِرٌ)) (٨٧) .

واته : وه هه‌روه‌ها سوودی ئه‌وه‌ش له فه‌رمووده‌کانی سه‌روه و ده‌ده‌گریت که سووخور ، و به‌ده‌رخوارده‌ری ، و نووسه‌ری گریبه‌نی کاره‌که ، و شایه‌ته‌کانی ، و هه‌ولده‌ر تیايدا ، و یارمه‌تی ده‌رانی خواردنی ، هه‌موو به‌فاسق ده‌ژمی‌درین ، و هه‌موو مال و سامانه‌که‌شی تاوانی گه‌وره‌ی تیکه‌ل بووه .

(٨٤) (رواه مسلم عن جابر ﷺ برقم ١٥٩٧) .

(٨٥) (رواه مسلم) .

(٨٦) (الزواجر عن اقتراف الكبائر : ج ٢ / ص ٨٢) .

(٨٧) (الزواجر عن اقتراف الكبائر : ج ٢ / ص ١٠١ - ١٠٢) .

جا ئەگەر ئەو کەسە ی پیشینە ی خانووبەرە کە وەر دەگریت ، بۆتان بە پەوا زانی . بە گومانی خۆتان . کە سوو (ریبا) بخوات ؟ ئە ی کار بە دەستان ، و کارمەندان ، و شایەتەکان چ زەرورەتیکیان هەیە بۆ ئەو تاوانە ، و ئەنجامدانی ، ئایا ئەمە یە هەموو بە زەییەکتان بەو گەلە موسولمانە !!؟

بۆیە داواکارم هەولی پرێگە چارە ی تر بگرنە بەر . وەکو مامۆستایانی ئایینی . سەرپەرشتکار بن یان کارمەند له (یەکییتی زانیانی ئایینی ئیسلامی پیروژ) بن ، یان له (وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئیسلامی) ، یان لیژنەکانی فەتوا ، هەر وەکو سالانی پیشوو . شوکر بۆ خوای پەر وەردگار . بە هەول و تیکۆشانی ئێوە ی بە پرێز ، حکومەت و ئەنجومەنی وەزیران گەشتە ئەوە ی کە دەست له و زیاده یە هەلگریت ، موسولمانان بە بی دلە پوکێ ئەو کارە ئەنجام بدەن ، ﴿ إِن أُمِرْتُ إِلَّا لِإِصْلَاحٍ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ .

وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مَالِیەرە بە هەشت

www.ba8.org

له دوعای خیر بی به شمان مه کهن